
РЕКЛАМА



Дело № 1-125/2021

Номер дела: **1-125/2021**

УИН: **27RS0004-01-2020-008029-21**

Дата начала: **11.12.2020**

Дата рассмотрения: **21.10.2021**

Суд: **Индустриальный районный суд г. Хабаровск**

Судья: **Лейман Л.Н.**

Статьи УК: **161**

Результат

Вынесен ПРИГОВОР

Стороны по делу (третьи лица)

Вид лица	Лицо	Перечень статей	Результат
Защитник (адвокат)	Ступакова Мария Николаевна		
Защитник (адвокат)	Абдукадыров Шухрат Шавкатбекович		
	Черноусов Руслан Валентинович	Статьи УК: 161	ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор
	Коломиец Владислав Романович	Статьи УК: 161	ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор

Движение дела

Наименование события	Результат события	Основания	Дата
Регистрация поступившего в суд дела			11.12.2020
Передача материалов дела судье			14.12.2020
Решение в отношении поступившего уголовного дела	Назначено судебное заседание		14.12.2020

Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	21.12.2020
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ	19.01.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ	26.01.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ	16.02.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ	04.03.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ	26.03.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ	01.04.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ	22.04.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	26.04.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	НЕДОСТАВЛЕНИЕ ПОДСУДИМОГО	20.05.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	08.06.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	01.07.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	08.07.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание ПОТЕРПЕВШЕГО	15.07.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание ПОТЕРПЕВШЕГО	31.08.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание ПОТЕРПЕВШЕГО	02.09.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	14.09.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	20.09.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	30.09.2021
Судебное заседание	Постановление приговора		21.10.2021
Дело сдано в отдел судебного делопроизводства			15.11.2021

Приговор

Дело №

№

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

ДД.ММ.ГГГГ г. Хабаровск

Индустриальный районный суд города Хабаровска в составе:

председательствующего судьи Лейман Л.Н.,

с участием государственного обвинителя - помощников прокурора Индустриального района г. Хабаровска Харитоновой Е.А., Балуева Д.В., Колесниковой А.В., Бурдо К.В., Снытко А.М.,

подсудимого Коломийца В.Р., его защитника-адвоката Ступаковой М.Н., предоставившей удостоверение и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ

подсудимого Черноусова Р.В., его защитника-адвоката Абдукадырова Ш.Ш., предоставившего удостоверение и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ.,

при секретаре судебного заседания Лященко А.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении Коломиец Владислава Романовича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гр. РФ, со средним специальным образованием, холостого, имеющего на иждивении малолетнего ребенка ДД.ММ.ГГГГ.р., регистрации на территории РФ не имеющего, проживающего по адресу <адрес>, работающего в ООО «Эскобар», администратором, не военнообязанного, ранее не судимого, содержащегося под стражей по настоящему уголовному делу с ДД.ММ.ГГГГ.,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.3 ст. 161 УК РФ,

в отношении Черноусова Руслана Валентиновича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гр. РФ, с образованием 9 классов, холостого, зарегистрированного и проживающего по адресу <адрес>, не работающего, военнообязанного, ранее не судимого, осужденного:

ДД.ММ.ГГГГ Индустриальным районным судом г. Хабаровска по ст. 264.1 УК РФ, к обязательным работам сроком на 180 часов, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 2 года; основное наказание в виде обязательных работ отбыто ДД.ММ.ГГГГ., окончание срока дополнительного наказания - ДД.ММ.ГГГГ

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 33, п. «б» ч.3 ст. 161 УК РФ,

Установил:

Коломиец В.Р. и Черноусов Р.В., действуя группой лиц по предварительному сговору с лицом, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, при пособничестве Черноусова Р.В., выразившееся в том, что последний предоставил транспортное средство автомобиль «Тойота Карина», г.р.з. № , открыто похитили ювелирные изделия, принадлежащие ИП ФИО7, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

так, Коломиец В.Р., Черноусов Р.В., и лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, ДД.ММ.ГГГГ., в период времени с 09 часов 45 минут до 10 часов 28 минут, находились в <адрес>, где у Коломиец В.Р. и лица, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, внезапно возник преступный корыстный умысел, направленный на хищение чужого имущества, а именно: ювелирных изделий из магазина «Сокровище» ИП ФИО7, расположенного в павильоне № торгового зала № в торговом центре «ЭВР» по адресу <адрес>.

В указанное выше время и месте Коломиец В.Р. и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, вступили в предварительный преступный сговор, направленный на хищение чужого имущества, тайным или открытым способом,

согласно сложившейся обстановке в момент совершения преступления, заранее распределив при этом роли в совершении преступления, а именно: Коломиец В.Р., должен приискать орудие совершения преступления – гаечный ключ, рюкзак, в который они с лицом, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, поместят похищенное имущество, а также непосредственно на месте преступления должен разбить стекло витрины в магазине. После чего, Коломиец В.Р. и лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, совместно должны похитить ювелирные изделия, расположенные в витрине, положив их в рюкзак, принесенный с собой.

Также, с целью сокрытия внешности, маскировки преступных действий и, а также для того, чтобы избежать уголовной ответственности Коломиец В.Р. и лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, решили переодеться в рабочую одежду и закрыть лица медицинскими масками.

Кроме того, в указанный период времени и месте, Коломиец В.Р. и лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, предложили Черноусову Р.В., оказать им содействие в совершении преступления - хищении чужого имущества, путем предоставления транспортного средства - автомобиля марки «Тойота Карина», г.р.з. Р716АР 27 регион, управляя которым, обеспечить прибытие преступной группы на место совершения преступления, а после – убытие с места совершения преступления, на что Черноусов Р.В., действуя в свою очередь из корыстных побуждений, согласился.

При этом по предварительной договоренности, Коломиец В.Р. и лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, группой лиц по предварительному сговору, непосредственно совершают преступление, а Черноусов Р.В., в это время, оказывает им содействие в совершении преступления – предоставляет средство транспортировки к месту совершения преступления, управляет данным транспортным средством и обеспечивает Коломиец В.Р. и лицу, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, возможность скрыться с места преступления с орудиями совершения преступления и имуществом, добытым преступным путем.

Реализуя совместный, единый корыстный, преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ., в период времени с 09 часов 45 минут до 10 часов 28 минут, Коломиец В.Р., заранее подготовив для совершения преступления гаечный ключ и рюкзак, совместно с Черноусовым Р.В., илицом, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, с целью хищения чужого имущества, на автомобиле «Тойота Карина», г.р.з. № регион, под управлением Черноусова Р.В., прибыли во двор <адрес>, где Коломиец В.Р. и лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, вышли из вышеуказанного автомобиля, под управлением Черноусова Р.В., и пешком направились к торговому центру «ЭВР», расположенному по <адрес>.

При этом, Черноусов Р.В., согласно ранее достигнутой договоренности, остался ждать Коломиец В.Р. и лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, в вышеуказанном автомобиле, с целью дальнейшего обеспечения убытия преступной группы с места совершения преступления.

Реализуя единый преступный корыстный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 10 часов 28 минут до 11 часов 30 минут, Коломиец В.Р., действуя группой лиц по предварительному сговору с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с целью совершения хищения чужого имущества, тайным или открытым способом, закрыв свои лица медицинскими масками, зашли в торговый центр «ЭВР» по адресу <адрес>, где поочередно подходили к павильону № торгового зала № указанного торгового центра, в котором расположен магазин «Сокровище» ИП ФИО7, с целью осмотра окружающей обстановки на наличие вблизи и внутри посторонних лиц.

После чего, Коломиец Р.В., и лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя группой лиц, по предварительному сговору, убедившись, что внутри павильона никого нет, зашли в данный магазин, где Коломиец В.Р., в указанный период времени, реализуя единый преступный корыстный умысел, действуя группой лиц по предварительному сговору с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в

отдельное производство, выполняя свою роль в совершении преступления, используя заранее приготовленный и принесенный с собой гаечный ключ в качестве орудия совершения преступления, удерживая его в руке, умышленно, с целью хищения чужого имущества, нанес один удар по стеклу витрины, в результате чего стекло разбилось.

Продолжая реализацию своего единого, преступного, корыстного умысла, Коломиец В.Р. и лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство - незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, действуя совместно и согласованно, руками собрали находящиеся в витрине магазина ювелирные изделия, в количестве 113 штук, а именно:

- цепь из золота 585 пробы, весом 15,73 гр, стоимостью 2 516,80 рублей,

- браслет из золота 585 пробы, весом 5,32 гр, стоимостью 13 917,60 рублей,

- цепь из золота 585 пробы, весом 13 280 гр, стоимостью 34 226, 41 рублей,

- цепь из золота 585 пробы, весом 25,1 гр, стоимостью 65 663,86 рубля,

- цепь из золота 585 пробы, весом 6,12 гр, стоимостью 14 823, 19 рубля,

- цепь из золота 585 пробы, весом 5, 58 гр, стоимостью 13 515,26 рублей,

- браслет из золота 585 пробы, весом 3,95 гр, стоимостью 10 333,56 рубля,

- браслет из золота 585 пробы, весом 4,23 гр, стоимостью 11 066,06 рублей,

- браслет из золота 585 пробы, весом 4,56 гр, стоимостью 11 044, 73 рубля,

- браслет из золота 585 пробы, весом 4,19 гр, стоимостью 10 148,56 рублей,

- цепь из золота 585 пробы, весом 9,49 гр, стоимостью 22 985, 63 рублей,

- цепь из золота 585 пробы, весом 16,95 гр, стоимостью 37 290 рублей,

- браслет из золота 585 пробы, весом 3,5 гр, стоимостью 7 700 рублей,

- цепь из золота 585 пробы, весом 5,48 гр, стоимостью 12 209, 93 рублей,

- цепь из золота 585 пробы, весом 8,81 гр, стоимостью 23 047, 75 рублей,

- цепь из золота 585 пробы, весом 1,93 гр, стоимостью 5 049, 05 рублей,

- цепь из золота 585 пробы, весом 29,84 гр, стоимостью 72 275, 17 рублей,

- браслет из золота 585 пробы, весом 2,92 гр, стоимостью 7 291,24 рубль,

- браслет из золота 585 пробы, весом 3,37 гр, стоимостью 8 414,89 рубля,

- браслет из золота 585 пробы, весом 3,41 гр, стоимостью 8 514, 77 рубля,

- браслет из золота 585 пробы, весом 6,91 гр, стоимостью 17 254, 27 рубля,

- браслет из золота 585 пробы, весом 3,55 гр, стоимостью 8 864, 35 рубля,

- цепь из золота 585 пробы, весом 22,82 гр, стоимостью 56 981, 54 рубль,

- цепь из золота 585 пробы, весом 14,48 гр, стоимостью 32 262,74 рубля,

- цепь из золота 585 пробы, весом 8,19 гр, стоимостью 25 228, 31 рублей,

- цепь из золота 585 пробы, весом 9,11 гр, стоимостью 28 062, 26 рубля,

- цепь из золота 585 пробы, весом 9,03 гр, стоимостью 26 118, 19 рублей,

- браслет из золота 585 пробы, весом 5,36 гр, стоимостью 12 982, 40 рубля,

- браслет из золота 585 пробы, весом 4, 62 гр, стоимостью 10 293, 78 рубля,

- браслет из золота 585 пробы, весом 8,66 гр, стоимостью 20 975,30 рублей,

- браслет из золота 585 пробы, весом 2,15 гр, стоимостью 5 207, 50 рублей,

- браслет из золота 585 пробы, весом 1,31 гр, стоимостью 3 172,94 рубля,

- браслет из золота 585 пробы, весом 5,55 гр, стоимостью 13 442,60 рубля,

- цепь из золота 585 пробы, весом 10,96 гр, стоимостью 22 687,20 рублей,

- цепь из золота 585 пробы, весом 28,64 гр, стоимостью 62 435,20 рублей,

- браслет из золота 585 пробы, весом 3,14 гр, стоимостью 7 118, 38 рублей,

- браслет из золота 585 пробы, весом 2,82 гр, стоимостью 6 392,94 рубля,

- браслет из золота 585 пробы, весом 7,18 гр, стоимостью 17 569,46 рублей,

- браслет из золота 585 пробы, весом 3,73 гр, стоимостью 9 127,31 рублей,

- браслет из золота 585 пробы, весом 4,3 гр, стоимостью 9 748,10 рублей,

- браслет из золота 585 пробы, весом 7,48 гр, стоимостью 18 303,56 рубля,

- цепь из золота 585 пробы, весом 24,92 гр, стоимостью 54 798,83 рублей,

- цепь из золота 585 пробы, весом 9,66 гр, стоимостью 21 242,24 рубля,

- цепь из золота 585 пробы, весом 7,79 гр, стоимостью 16 816,31 рублей,

- цепь из золота 585 пробы, весом 6,21 гр, стоимостью 13 285,74 рублей,

- цепь из золота 585 пробы, весом 1,92 гр, стоимостью 4 240,68 рублей,

- браслет из золота 585 пробы, весом 4,22 гр, стоимостью 9 495 рублей,

- браслет из золота 585 пробы, весом 9,18 гр, стоимостью 20 655 рублей,

- браслет из золота 585 пробы, весом 2,81 гр, стоимостью 6 497,87 рублей,

- цепь из золота 585 пробы, весом 1,93 гр, стоимостью 4 244,10 рубля,

- браслет из золота 585 пробы, весом 1,62 гр, стоимостью 3 845,22 рублей,

- браслет из золота 585 пробы, весом 10,41 гр, стоимостью 21 861 рубль,

- цепь из золота 585 пробы, весом 20,27 гр, стоимостью 42 567 рублей,

- цепь из золота 585 пробы, весом 7,6 гр, стоимостью 17 579,60 рублей,

- цепь из золота 585 пробы, весом 3,11 гр, стоимостью 8 136,02 рублей,

- браслет из золота 585 пробы, весом 14,32 гр, стоимостью 61 934 рубля,

- браслет из золота 585 пробы, весом 9,54 гр, стоимостью 41 260,50 рублей,

- браслет из золота 585 пробы, весом 2,85 гр, стоимостью 12 255 рублей,

- браслет из золота 585 пробы, весом 12,04 гр, стоимостью 51 772 рубля,

- браслет из золота 585 пробы, весом 3,13 гр, стоимостью 13 459 рублей,

- браслет из золота 585 пробы, весом 3,2 гр, стоимостью 13 760 рублей,

- браслет из золота 585 пробы, весом 3,41 гр, стоимостью 14 663 рубля,

- браслет из золота 585 пробы, весом 2,13 гр, стоимостью 4 835,10 рублей,

- цепь из золота 585 пробы, весом 2,07 гр, стоимостью 4 698,90 рублей,

- браслет из золота 585 пробы, весом 8,93 гр, стоимостью 39 738,50 рублей,

- браслет из золота 585 пробы, весом 8,26 гр, стоимостью 36 757 рублей,

- браслет из золота 585 пробы, весом 2,98 гр, стоимостью 13 261 рубль,

- цепь из золота 585 пробы, весом 12,5 гр, стоимостью 55 625 рублей,

- браслет из золота 585 пробы, весом 5,05 гр, стоимостью 22 472,50 рубля,

- браслет из золота 585 пробы, весом 3,14 гр, стоимостью 13 502 рубля,

- цепь из золота 585 пробы, весом 3,93 гр, стоимостью 8 921,10 рублей,

- браслет из золота 585 пробы, весом 14,52 гр, стоимостью 54 741,13 рубль,

- браслет из золота 585 пробы, весом 2,25 гр, стоимостью 8 482,61 рубля,

- браслет из золота 585 пробы, весом 2,32 гр, стоимостью 8 746,52 рублей,

- браслет из золота 585 пробы, весом 2,91 гр, стоимостью 10 970,85 рублей,

- браслет из золота 585 пробы, весом 3,02 гр, стоимостью 11 385,55 рублей,

- браслет из золота 585 пробы, весом 3,08 гр, стоимостью 11 611,75 рубль,

- браслет из золота 585 пробы, весом 3,38 гр, стоимостью 12 742,77 рубля,

- браслет из золота 585 пробы, весом 3,91 гр, стоимостью 14 740,90 рублей,

- браслет из золота 585 пробы, весом 4,22 гр, стоимостью 15 909,61 рублей,

- браслет из золота 585 пробы, весом 4,81 гр, стоимостью 18 133,94 рубля,

- браслет из золота 585 пробы, весом 4,87 гр, стоимостью 18 360,14 рублей,

- браслет из золота 585 пробы, весом 4,89 гр, стоимостью 18 435,54 рублей,

- браслет из золота 585 пробы, весом 4,94 гр, стоимостью 18 624,05 рубля,

- браслет из золота 585 пробы, весом 5,16 гр, стоимостью 19 453,46 рубля,

- браслет из золота 585 пробы, весом 5,21 гр, стоимостью 19 641,96 рубль,

- браслет из золота 585 пробы, весом 5,57 гр, стоимостью 20 999,18 рублей,

- браслет из золота 585 пробы, весом 5,73 гр, стоимостью 21 602,39 рубля,

- браслет из золота 585 пробы, весом 5,91 гр, стоимостью 22 281 рубль,

- браслет из золота 585 пробы, весом 6,25 гр, стоимостью 23 562,81 рубля,

- браслет из золота 585 пробы, весом 6,39 гр, стоимостью 24 090,62 рублей,

- браслет из золота 585 пробы, весом 7,18 гр, стоимостью 27 068,96 рублей,

- браслет из золота 585 пробы, весом 7,36 гр, стоимостью 27 747,57 рублей,

- браслет из золота 585 пробы, весом 8,76 гр, стоимостью 33 025,64 рублей,

- колье из золота 585 пробы, весом 0,93 гр, стоимостью 3 506,15 рублей,

- цепь из золота 585 пробы, весом 1,87 гр, стоимостью 7 050 рублей,

- цепь из золота 585 пробы, весом 11,77 гр, стоимостью 44 373,49 рубля,

- цепь из золота 585 пробы, весом 14,08 гр, стоимостью 53 082,30 рубля,

- цепь из золота 585 пробы, весом 14,38 гр, стоимостью 54 213,32 рублей,

- цепь из золота 585 пробы, весом 16,8 гр, стоимостью 63 336,84 рублей,

- цепь из золота 585 пробы, весом 18,22 гр, стоимостью 68 690,31 рублей,

- цепь из золота 585 пробы, весом 19,97 гр, стоимостью 75 287,90 рублей,

- цепь из золота 585 пробы, весом 2,24 гр, стоимостью 8 444,91 рубля,

- цепь из золота 585 пробы, весом 2,41 гр, стоимостью 9 085,82 рублей,

- цепь из золота 585 пробы, весом 2,9 гр, стоимостью 10 933,15 рубля,

- цепь из золота 585 пробы, весом 21,96 гр, стоимостью 82 790,30 рублей,

- цепь из золота 585 пробы, весом 22,27 гр, стоимостью 83 959,01 рублей,

- цепь из золота 585 пробы, весом 23,92 гр, стоимостью 90 179,60 рублей,

- цепь из золота 585 пробы, весом 25,69 гр, стоимостью 96 852,58 рублей,

- цепь из золота 585 пробы, весом 28,48 гр, стоимостью 107 371,02 рубль,

- цепь из золота 585 пробы, весом 3,07 гр, стоимостью 11 574,05 рубля,

- цепь из золота 585 пробы, весом 5,89 гр, стоимостью 22 205,59 рублей,

- цепь из золота 585 пробы, весом 8,94гр, стоимостью 33 704,25 рубля, на общую сумму 2 849 441 рублей 54 копейки, а также два планшета для ювелирных изделий, материальной ценности не представляющие, частично удерживая похищенные ювелирные изделия в руках, а частично поместив их в заранее приготовленный и принесенный с собой рюкзак, были обнаружены вышедшей из подсобного помещения магазина потерпевшей ФИО7, которая в свою очередь, пыталась пресечь совершение хищения криком.

После чего, Коломиец В.Р., и лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, продолжая выполнять единый преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, осознавая, что их действия стали носить для ФИО7открытый и очевидный характер, действуя совместно и согласованно, удерживая в рюкзаке и в руках похищенные ювелирные изделия, выбежали из помещения магазина, а затем из торгового центра, и побежали к условленному месту во двор <адрес>, где, согласно предварительной договоренности в автомобиле «Тойота Карина» г.р.з. № регион, их ожидал

Черноусов Р.В., который должен был обеспечить убытие преступной группы с места преступления.

После чего, Коломиец В.Р., Черноусов Р.В., и лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, с места совершения преступления скрылись на вышеуказанном автомобиле, под управлением Черноусова Р.В. с места совершения преступления, тем самым, Черноусов Р.В. оказывал содействие в совершении преступления, путем предоставления транспортного средства.

Тем самым, Коломиец В.Р., лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, при пособничестве Черноусова Р.В., выразившееся в предоставлении транспортного средства, для возможности скрыться с места совершения преступления, открыто похитили ювелирные изделия на общую сумму 2 849 441 рубль 54 копейки, принадлежащие ИП ФИО7, что является особо крупным размером, распорядившись в дальнейшем похищенным имуществом по своему усмотрению, причинив ИП ФИО7 ущерб на указанную выше сумму.

В судебном заседании подсудимый Коломиец В.Р., вину в предъявленном обвинении признал частично, полагая, что его действия носили тайный характер, и подлежат квалификации по п. «б» ч.4 ст. 158 УК РФ, в содеянном раскаялся, принес извинения потерпевшей ФИО7, пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 00 минут он находился дома по адресу <адрес>, к нему приехали Черноусов Р.В. и ФИО21, они все вместе разговаривали, и когда речь зашла о финансовых трудностях, они договорились совершить кражу золота в ТЦ «ЭВР», так, чтобы этого никто не видел.

Черноусов Р.В. привез его и ФИО21 на автомобиле в район школы №, после чего они пошли в ТЦ «ЭВР», где увидели павильон с золотом, так как в указанном павильоне находились люди, он и ФИО21ходили по коридору около часа, ждали, когда люди выйдут из павильона. Их в это время никто не видел, когда люди ушли, они зашли в павильон. У него при себе был гаечный ключ, который он взял из дома, используя который, он разбил витрину в павильоне, после чего, они схватили золотые изделия и побежали к автомобилю Черноусова Р.В., у него в руках был один планшет, и один валик с золотыми украшениями. Он не слышал, чтобы кто-то кричал им вслед, их никто не догонял. По пути до автомобиля Черноусова Р.В., они с ФИО21 роняли золотые изделия и подбирали их.

Когда они сели в автомобиль Черноусова Р.В., он видел, что за ними ехал какой-то автомобиль, но внимания этому не предал, они доехали до лесополосы, там Черноусов Р.В. их высадил, после чего они поехали на дачу к ФИО21, расположенную в СНТ «Керамик», какое-то время находились там, после чего, разошлись, и более он ФИО21 – не видел.

Позже он узнал, что их разыскивают, и уехал в <адрес>, когда у него закончились деньги, он сдался правоохранительным органам, и его отправили обратно в <адрес> и поместили в СИЗО.

Похищенные золотые изделия он в небольшой части сдал в <адрес> в ломбард, часть золота отдал водителю, который довез его до <адрес> и небольшую часть сдал в ломбард в <адрес>, весь объем похищенного золота был у него с собой. При допросе в ходе предварительного следствия он сообщил следователю названия ломбардов, в которых сдавал похищенные золотые украшения.

Вес похищенных золотых изделий составлял около 417-420 гр., данный вес ему известен, поскольку после того, как он и ФИО21 приехали на дачу к последнему, они сняли бирки с золотых украшений, приобрели весы, и взвесили золото, они разделили золотые изделия между собой, однако, большую часть украшений он оставил себе, вес был около 250 гр., часть золотых изделий весом около 100-120 гр., он продал в <адрес> неизвестному ему лицу кавказской национальности. Не согласен, с суммой ущерба, указанной в обвинительном заключении, часть золотых украшений была изъята из ломбардов, указанных им.

Из показаний подсудимого Коломиец В.Р., данных им в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого, в присутствии защитника-адвоката Ступаковой М.Н., оглашенных в судебном заседании в порядке ст. 276 ч. 1 п. 1 УПК РФ (Том 2 л.д. 192-195) следует, что ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время, не позднее 10 часов 00 минут, к нему в гости домой по адресу <адрес>, пришли Черноусов Р.В. и ФИО21, в ходе разговора они выяснили, что у них у всех одна и та же проблема: ни у кого нет денег, и в этот момент они решили совершить «нападение на ювелирку», но не разбой, а похитить изделия из магазина. Он не может сказать, кто именно предложил, решение было спонтанным, к данному преступлению они неготовились, но они в ходе разговора все втроем согласились таким образом «заработать деньги». Черноусов Р.В. сказал, что непосредственно в магазин заходить не будет, а привезет его и ФИО21, к торговому центру, подождет, пока они забегут и похитят изделия, а потом отвезет, куда будет необходимо. Между собой они с ФИО21, решили, что он (Коломиец В.Р.), разобьет гаечным ключом витрину, они вместе начнут собирать золотые украшения с витрины, таким образом, между собой они распределили роли.

У него дома была рабочая форма (штаны и куртка темного цвета), он предложил ФИО21, ее надеть, и тот согласился. Он взял с собой рюкзак, в который они планировали собрать похищенное, а также гаечный ключ, который находился дома. Между собой он и ФИО21, решили, что на лица наденут медицинские маски, чтобы скрыть лицо, чтобы их никто не узнал.

Им было известно, что в ТЦ «ЭВР», расположенном по адресу <адрес>, есть павильон, в котором продают золото, данный павильон они выбрали случайно. Они сразу не обсуждали, в каких частях будут делить похищенное имущество между всеми, а решили обсудить этот вопрос потом.

Переодевшись и взяв все вспомогательные предметы, они втроем сели в автомобиль под управлением Черноусова Р.В., марки «Тойота Карина», г.р.з. № и направились в сторону ТЦ «ЭВР». Черноусова Р.В., они попросили остановить автомобиль около <адрес>, договорились с Черноусовым Р.В., что он будет их ждать в указанном месте, а сами пошли пешком до торгового центра, надев на головы капюшоны и на лица медицинские маски, приехали к вышеуказанному дому они не позднее 10 часов 25 минут ДД.ММ.ГГГГ

Дойдя пешком до торгового центра, они зашли через вход, расположенный сбоку со стороны <адрес>, прошли по коридору в торговый центр. В течение некоторого времени он ходил по коридору, подходил ближе к павильону, чтобы разглядеть, есть ли посетители в магазине и выбрать удобный момент. Дождавшись, когда в павильоне не будет людей, они с ФИО21, зашли в павильон, не переговариваясь между собой, действовали согласно распределенным ролям.

Он, удерживая в руке гаечный ключ, одним ударом разбил витрину с изделиями, после чего, они оба начали складывать изделия, ФИО21, складывал ювелирные изделия в рюкзак, он в это время, собирал в руки и держал при себе.

В это время они увидели, что из служебного помещения в торговый зал, где находились они, вышла женщина, стала что-то кричать, и они поняли, что их действия стали открытыми для окружающих. Тогда, не желая быть пойманными, они с тем, что успели забрать, выбежали из павильона и побежали по коридору на улицу. Пока бежали, из соседних павильонов выглядывали люди, кто-то кричал, чтобы их остановили, но их так никто и не поймал. Выбежав из здания, они побежали по <адрес> к тому месту, где их ожидал Черноусов Р.В.

Пока бежали, видели, что за ними едет автомобиль, преследуя их. По дороге у них выпали изделия, в том числе и планшет, который он забрал вместе с украшениями. Они оба остановились, чтобы поднять с земли золото, а потом побежали дальше.

К тому моменту, когда они подбежали в машине, в которой их ожидал Черноусов Р.В., мужчина на автомобиле их догнал, после чего, мужчина вышел из машины, побежал за ними, смотрел в их сторону, они оба обернулись. Он понимал, что окружающие поняли, что совершено нападение на магазин, и они похитили имущество.

Черноусов Р.В., довез их на своем автомобиле до участка местности вблизи <адрес>, где они вышли из машины, и ушли, а Черноусов Р.В. куда-то уехал. Похищенные изделия они разделили между собой с ФИО21, Черноусову Р.В. его долю не отдали, по какой причине, указывать не хочет.

Свою часть похищенного имущества, он продал разным людям, пока ехал на попутном автомобиле в <адрес>. Он уехал, но знал и понимал, что его найдут сотрудники полиции и будет необходимо нести ответственность за совершенное преступление. Маски с ФИО21, они выбросили по дороге, пока бежали к машине, одежду тоже выбросили по дороге, гаечный ключ, которым он разбил витрину, остался в павильоне, ботинки, в которых он был, он сжег.

В его пользовании в июне 2020г., у него был абонентский номер, но какой именно, он не помнит, в пользовании Черноусова Р.В. и ФИО21, тоже были абонентские номера, но их он не помнит.

Оглашенные в судебном заседании показания, подсудимый Коломиец В.Р., подтвердил частично, указал, что показаний никаких следователю не давал, лишь подписывал составленные следователем протоколы, поскольку ему обещали избрать меру пресечения в виде домашнего ареста. Он не подтверждает показания в части того, что им кто-то кричал при совершении хищения, а также о том, что свидетель бежал за ними, что в торговый зал вышла женщина и что-то им кричала.

Из показаний подсудимого Коломиец В.Р., данных им в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемого, в присутствии защитника-адвоката Ступаковой М.Н., оглашенных в судебном заседании в порядке ст. 276 ч. 1 п. 1 УПК РФ (Том №3 л.д. 120-123), следует, что ранее данные показания он подтверждает в полном объеме.

Он приехал ДД.ММ.ГГГГ. в <адрес>, где познакомился с ФИО5, который в настоящее время содержится в СИЗО <адрес>, они проживали совместно в хостеле по адресу <адрес>. Примерно ДД.ММ.ГГГГ он попросил ФИО5 сдать золото в ломбард, на что последний согласился, тогда он передал ФИО5, часть ювелирных изделий, весом примерно 50 гр., которые были похищены у ИП ФИО7 в павильоне «Сокровище» - ДД.ММ.ГГГГ., о том, что золото является краденным, он ФИО5, не сообщил. Взяв у него украшения, ФИО5, отправился в торговый центр, расположенный неподалеку, где в ломбарде сдал с правом выкупа сроком на 2 месяца переданные им изделия, используя свой паспорт. ФИО5, получил соответствующую квитанцию, но где она находится, ему неизвестно.

Спустя несколько дней он и ФИО5 поехали в <адрес>, где он также попросил ФИО5 сдать в ломбард похищенные им (Коломиец В.Р.) ювелирные изделия из золота. В период с 15 до ДД.ММ.ГГГГг., точную дату он не помнит, ФИО5, предоставил паспорт и сдал в ломбард, расположенный напротив ТЦ «Академический» <адрес> - цепи и браслеты общим весом около 20гр., полученная квитанция утеряна. Он по-прежнему не сообщал ФИО5, о том, что данное золото является похищенным. В обоих случаях золотые изделия, закладывали сроком на 2 месяца, по истечению которых он планировал изделия выкупить.

Данные оглашенные в судебном заседании показания, подсудимый Коломиец В.Р., подтвердил в полном объеме.

Из показаний подсудимого Коломиец В.Р., данных им в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемого, в присутствии защитника-адвоката Ступаковой М.Н., оглашенных в судебном заседании в порядке ст. 276 ч. 1 п. 1 УПК РФ (Том №3 л.д. 202-206), следует, что он поддерживает и дает показания, аналогичные данным ранее. Указал, что в тот момент, когда они с ФИО21 собирали золотые изделия в витрине, из подсобного помещения вышла женщина, и спугнула их, после чего, они убежали. Он не помнит, чтобы за ними бежал мужчина. Данное преступление он совершил в связи со сложными жизненными (семейными) обстоятельствами.

Данные оглашенные в судебном заседании показания, подсудимый Коломиец В.Р., подтвердил частично, пояснил, что женщина из подсобного помещения не выходила, и не

спугнула их, в сторону подсобного помещения он не смотрел, все произошло за доли секунд. Он не читал весь протокол допроса перед тем, как его подписать, ему ничего не мешало прочитать протокол полностью. Все золотые украшения в ломбарды он сдавал в качестве изделий, а не ломом. В <адрес>, он продал украшения весом примерно 100-120 гр., незнакомому ему лицу, кавказской национальности, по цене 2000 рублей, за 1 гр., золота. Преступление он совершил, в связи с проблемами со здоровьем у ребенка, однако денежные средства ребенку не передал.

Давая оценку показаниям подсудимого Коломиец В.Р., данных им как в ходе предварительного расследования, так и в ходе судебного заседания, суд берет за основу его показания данные в ходе предварительного следствия, как в качестве подозреваемого, так и в качестве обвиняемого, поскольку они были даны в небольшой промежуток времени, после событий, в присутствии защитника, показания данные Коломиец В.Р. в судебном заседании суд признает достоверными в той части, в которой они не противоречат установленным судом по делу обстоятельствам, и в той части, в которой они согласуются с другими доказательствами по делу, в том числе и с показаниями потерпевшей, свидетелей.

В ходе предварительного следствия, показания были даны подсудимым, в каждом случае, в присутствии защитника, при этом, перед допросом Коломиец В.Р., в качестве подозреваемого и обвиняемого, ему разъяснялись положения статей 46, 47 УПК РФ, ему разъяснялось о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и при его последующем отказе от этих показаний. Каких-либо замечаний или заявлений протоколы допроса Коломиец В.Р. в ходе предварительного следствия, как от Коломиец В.Р., так и от его защитника, а также иных лиц, не содержат. Показания Коломиец В.Р. даны в установленном нормами УПК РФ порядке, в связи с чем, являются допустимыми доказательствами.

Суд не может принять во внимание доводы подсудимого о том, что в ходе предварительного следствия, он не давал показания, а лишь подписывал составленные следователем протоколы, поскольку как выше было установлено судом, указанные показания давались Коломиец В.Р. в присутствии защитника-адвоката, никаких заявлений и возражений на протоколы следственных действий, от участвующих лиц не поступало. В каждом протоколе допроса, Коломиец В.Р., собственноручно указывал «с моих слов записано верно, мною прочитано», в судебном заседании пояснил, что никаких препятствий в ознакомлении с составленными протоколами допросов, у него не было, что также опровергает доводы подсудимого Коломиец В.Р. о том, что он не давал показания, а только подписывал составленные следователем протоколы.

Также суд не может принять во внимание доводы подсудимого Коломиец В.Р. о том, что он подписывал протоколы допросов не читая, ввиду обещаний со стороны следователя об избрании ему меры пресечения в виде домашнего ареста, поскольку они не подтверждаются материалами уголовного дела.

С жалобами на действия сотрудников полиции, связанных с оказанием на него давления во время допроса в качестве подозреваемого, обвиняемого, самостоятельно, либо через защитника Коломиец В.Р. до настоящего времени не обращался, свидетелей, которые бы подтвердили пояснения Кломийца В.Р., о неправомерных действиях (бездействиях) сотрудников правоохранительных органов в отношении него, суду не предоставлено, данную позицию Коломиец В.Р., а также частичное непризнание вины, исковых требований потерпевшей, суд расценивает, как способ защиты, не запрещенный нормами действующего законодательства Российской Федерации.

В судебном заседании подсудимый Черноусов Р.В., вину по предъявленному обвинению признал, раскаялся в содеянном, принес свои извинения потерпевшей, пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ. утром он созвонился с ФИО21, они встретились и поехали к Коломиец В.Р. домой, где сидели на кухне, разговаривали, и в ходе разговора «зашла тема за финансовые проблемы». Они не нашли другого способа найти деньги и решили совершить кражу ювелирных изделий в ломбарде, поскольку долгов было немного, надо было похитить не много золота. Он вышел покурить, а когда вернулся, парни рассказали ему, как все будет выглядеть, кто и что будет делать, он сказал, что не будет заходить в ТЦ «ЭВР», будет только

в качестве водителя, отвезет на машине туда и обратно. После, он вновь вышел покурить, когда вернулся, парни уже были одеты, у кого-то из них была сумка с собой, они все вместе сели в машину, поехали на заправку, после чего поехали в район школы №, где он и ждал в автомобиле парней.

В район школы № они приехали примерно в 10 часов 25 минут, минут 40 он ждал парней, примерно в 11 часов 10 минут, он вышел из автомобиля покурить и увидел, что парни бегут к его машине, за ними ехал автомобиль, из него выскочил мужчина, сделал несколько шагов в их сторону и остановился, посмотрел на них. Когда парни прибежали, он видел у Влада в руке золото, не больше 300-400 гр., у ФИО21, была сумка. Он отвез парней до лесополосы, высадил их и поехал домой, чтобы помочь маме, возле дома его задержали. На следующий день он созвонился с Коломиец В.Р., сказал ему, что его задержали и чтобы его часть золота они закопали, если Коломиец В.Р. сам не хочет сдаваться, разговор у них не сложился, больше он не видел Коломиец В.Р. до ДД.ММ.ГГГГ

Ему не было известно, что парни хотят ограбить именно этот магазин, он думал, что они хотят ограбить ломбард, который расположен в ТЦ «ЭВР», первый павильон от входа. Павильон с золотом был через один павильон от ломбарда. Ему не было известно о том, что парни ограбили ювелирный магазин ИП ФИО7

Ему также не было известно, о том, что у парней с собой был гаечный ключ, и разговора об использовании данного гаечного ключа при похищении ювелирных украшений, при нем не было. Ему не достались ювелирные украшения, он не знает, как они были распределены между парнями, он поехал домой и понял, чтоон совершил глупость. Он не согласен с суммой ущерба, поскольку всей массы похищенного золота не видел, видел только то, что было у парней в руках, зажатых в кулак.

Ему известно, что парни собирались похитить золото тайно, они обсуждали это в машине, хотели, чтобы никто их не увидел, сказали, что будут действовать по ситуации, но хотели похитить тайно. Как получилось в итоге, ему неизвестно, но был свидетель, который бежал за парнями, поскольку он видел машину, из которой выбежал мужчина-свидетель, и прошел несколько метров в их сторону.

Давая оценку показаниям подсудимого Черноусова Р.В., данных им в ходе судебного заседания, суд признает их достоверными в той части, в которой они не противоречат установленным судом обстоятельствам дела, поскольку в этой части они согласуются с другими доказательствами по делу, в том числе и с показаниями потерпевшей, свидетелей. Частичное непризнание исковых требований потерпевшей, суд расценивает, как способ защиты, не запрещенный нормами действующего законодательства Российской Федерации.

Вина подсудимого Коломиец В.Р., в инкриминируемом ему преступлении и вина подсудимого Черноусова Р.В., в инкриминируемом ему преступлении, объективно подтверждается следующими доказательствами.

Из протокола очной ставки между Коломиец В.Р. и Черноусовым Р.В.от ДД.ММ.ГГГГ. (том №2 л.д. 196-197), следует, что Черноусов Р.В., в присутствии защитника пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ он приехал на остановку «Глория», «на садик», вместе с ним приехали Коломиец В.Р. и ФИО21, которые пошли в ТЦ «ЭВР», для того, чтобы совершить преступление – кражу или грабеж ювелирных изделий, он остался ждать их в автомобиле. Примерно в 11 часов 15 минут Коломиец В.Р. и ФИО21, бежали в сторону его автомобиля, в руках у них была сумка, в охапку Коломиец В.Р., держал ювелирные изделия, после чего, сели к нему в автомобиль. Они отъехали на автомобиле за «ДВ Комплекс», после чего Коломиец В.Р. и ФИО21 ушли. В тот момент, когда он вез Коломиец В.Р. и ФИО21 в автомобиле, он был осведомлен о том, что они намереваются совершить хищение ювелирных изделий. Договоренности о разделении похищенного по долям, не было, они заранее решили, что данный вопрос обсудят после хищения ювелирных изделий. В ходе очной ставки Коломиец В.Р., в присутствии защитника показания Черноусова Р.В., подтвердил в полном объеме.

Оглашенные в судебном заседании показания, данные в ходе очной ставки, подсудимые Коломиец В.Р. и Черноусов Р.В., подтвердили.

В судебном заседании потерпевшая ФИО7, пояснила, что с подсудимым Коломиец В.Р. ранее не была знакома, в родственных отношениях не состоят, неприязненных отношений между ними нет, с подсудимым Черноусовым Р.В. ранее была знакома, в родственных отношениях не состоят, неприязненных отношений между ними нет. ДД.ММ.ГГГГ после пандемии коронавируса, она вместе с продавцом, открыла свой ранее закрытый магазин с ювелирными изделиями, магазин и витрины не были оборудованы сигнализацией.

ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время, более точное время указать не может, она пришла в торговый центр «ЭВР», в котором расположен магазин, где увидела двоих парней на крыльце торгового центра, они были в масках, в связи с чем, не может пояснить, были ли это подсудимые. После чего, спустя 5-7 минут, эти двое парней забежали в магазин, разбили витрину, забрали содержимое витрины и убежали, кто разбил витрину, и за кем она бежала, ей неизвестно. Перед указанными событиями, она зашла в подсобное помещение своего магазина, вместе с ребенком Свидетель №2, находясь в указанном подсобном помещении, по камере видеонаблюдения она увидела, что в павильон зашли двое парней, более в торговом зале никого не было. Когда она стала выходить из подсобного помещения, чтобы спросить, что парни хотели посмотреть, один из парней разбивал витрину, а она собой загородила ребенка. Остановить указанных парней она не пыталась, что-то кричала им вслед, но что кричала, уже не помнит, после этого, прибежали охранники. Парень, который разбивал витрину, видел ее, и хватал товар у нее на глазах.

На витрине было - 3 планшета с цепочками, на каждом планшете по 42 крючка, на каждом крючке было размещено от 1 до 3 цепочек, также в витрине стояли два двойных валика под браслеты, и один одинарный валик; на витрине также находились иные украшения, которые нападавшие не взяли. В результате совершения указанного преступления, были похищены золотые цепи и браслеты, как мужские, так и женские, в связи с чем, в магазине проводилась ревизия.

Следователю были предоставлены имеющиеся документы на похищенное имущество – накладные, согласно которым был рассчитан ущерб. Из суммы ущерба вычли стоимость браслета, который нападавшие потеряли, а также стоимость золотых изделий, которые были изъяты в ломбардах в <адрес> и <адрес>, однако, до настоящего времени, указанные изделия ей не возвращены. Указанные изделия она опознала, поскольку на них была бирка ее магазина. Золотые изделия она приобретает либо по каталогу, либо на выставках, поставляют ли указанный товар поставщики только ей, или иным покупателям, ей неизвестно.

Когда в магазин принесли лом золотых изделий, она в магазине не находилась, о случившемся ей рассказали продавцы магазина, а именно о том, что в ее магазин, принесли лом ее золотых изделий. То, что это был лом золотых изделий, которые были ранее похищены из ее магазина, они поняли по внешнему виду, т.к. они долгое время работали с ним, различали изделия по плетению, пробам, клейму изготовителя, принесенный лом, был с такими отличиями.

О том, что Черноусов Р.В., совершил в отношении нее преступление, ей стало известно от следователя, последнего она знает с детства.

Она поддерживает свои исковые требования, сумма ущерба была рассчитана и установлена следователем, в ходе предварительного следствия ей вернули один браслет весом около 3 гр.

Из показаний потерпевшей ФИО7, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании в порядке ст. 281 ч. 3 УПК РФ (том 1л.д.76-78, том 3 л.д.112-116, том 3 л.д. 55-59)следует, что она арендует помещение - порядковый номер № в Торговом зале № по адресу <адрес>, брендовое название павильона – «Сокровище» (ИП ФИО7).

Сотрудника охраны, который непосредственно работал бы в павильоне и осуществлял функции охраны, у них нет, имеется охрана торгового центра. У нее имелись еще два павильона по продаже ювелирных изделий, а именно: в павильоне № ТЦ «ЭВР» по <адрес>, и павильон в ТЦ «На Пушкина» по <адрес>.Павильон в ТЦ «ЭВР» ею был закрыт - ДД.ММ.ГГГГ., а павильон по <адрес> был закрыт - ДД.ММ.ГГГГ., таким образом, все ювелирные изделия из данных павильонов были ею перевезены в павильон № ТЦ «ЭВР», в данном павильоне все изделия хранились в сейфах, доступ к сейфам имелся у нее, Свидетель №2, Свидетель №1 и ФИО23

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ работа основного павильона была приостановлена, но в связи с тем, что она осуществляет еще и скупку ювелирных изделий, а данная деятельность была разрешена на период пандемии, она периодически приходила на работу, самостоятельно работала в ломбарде, а также занималась разбором сопутствующей документацией.

В связи с тем, что ДД.ММ.ГГГГ. было разрешено открыть магазины, ДД.ММ.ГГГГ. вместе с Свидетель №2 они стали выкладывать товар на витрины. По правилам они утром выкладывают товар на витрины, а к концу рабочего дня продавцы убирают весь товар в сейф. Таким образом, в ночное время товар весь находится в сейфе, что исключает возможность его хищения. ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в павильоне работала она и Свидетель №2, остальные девушки находились на самоизоляции.

Около 09 часов 40 минут ДД.ММ.ГГГГ. она пришла на работу в павильон, открыла двери, включила свет, выложила на витрины все ювелирные украшения. В 10 часов 03 минуты в павильон пришла Свидетель №2, они поговорили и та, пошла, курить на улицу около 11 часов 00 минут.

Около 11 часов 03 минут ДД.ММ.ГГГГ. она вышла из павильона торгового центра на улицу, обратила внимание на двух парней, которые стояли на крыльце торгового центра «Эвр», они выглядели подозрительно, на головах был капюшон, на лицах медицинские маски. Она забрала термос из автомобиля и пошла обратно в павильон, зашла в павильон, поставила термос в служебном помещении, в это время пришел в павильон сын Свидетель №2 - Леонид, ему 14 лет, ему нужно было взять ключи от квартиры, которые находились в сумке у Свидетель №2, которая в это время отсутствовала в помещении павильона, поэтому она и Леонид зашли в служебное помещение, Леонид из сумки достал ключи и в это время около 11 часов 03 минут ДД.ММ.ГГГГ. она услышала звук разбивающегося стекла, испугалась и поняла, что это происходит у нее в павильоне.

Через несколько секунд она вышла в помещение и увидела, что одна из витрин разбита, в ней отсутствовали ювелирные украшения, а именно цепи и браслеты, которые находились в планшетах. Она увидела убегающих двух парней из павильона, которые бежали в сторону выхода из торгового центра. Это были те парни, которых ранее она видела на улице на крыльце. Всего на витрине находилось 6 планшетов, шесть стоек, похитили 2 планшета и 6 стоек, все произошло очень быстро.

Она побежала на улицу, выбежала на крыльцо, находящиеся рядом люди указывали направление, в котором побежали те парни, а именно в правую сторону от выхода из торгового центра по <адрес>. После этого было сообщено в полицию о случившемся. Парней было двое, были одеты в рабочую одежду темного цвета, со вставками на плечах. После совершения хищения ею была проведена ревизия, и предоставлены сведения о стоимости золотых изделий, накладные на них.

Согласно предоставленным накладным стоимость ювелирных изделий следующая:

цепь из золота 585 пробы, весом 15,73 гр, стоимостью 2 516 рублей 80 копеек; браслет из золота 585 пробы, весом 5,32 гр, стоимостью 13 917,60 рублей; цепь из золота 585 пробы, весом 13 280 гр, стоимостью 34 226, 41 рублей; цепь из золота 585 пробы, весом 25,1 гр, стоимостью 65 663,86 рубля; цепь из золота 585 пробы, весом 6,12 гр, стоимостью 14 823,19 рубля; цепь из золота 585 пробы, весом 5, 58 гр, стоимостью 13 515,26 рублей; браслет из золота 585 пробы, весом 3,95гр, стоимостью 10 333,56 рубля; браслет из золота

585 пробы, весом 4,23 гр, стоимостью 11 066,06 рублей; браслет из золота 585 пробы, весом 4,56 гр, стоимостью 11 044, 73 рубля; браслет из золота 585 пробы, весом 4,19 гр, стоимостью 10 148,56 рублей; цепь из золота 585 пробы, весом 9,49 гр, стоимостью 22 985, 63 рублей; цепь из золота 585 пробы, весом 16,95 гр, стоимостью 37 290 рублей; браслет из золота 585 пробы, весом 3,5 гр, стоимостью 7 700 рублей; цепь из золота 585 пробы, весом 5,48 гр, стоимостью 12 209, 93 рублей; цепь из золота 585 пробы, весом 8,81 гр, стоимостью 23 047, 75 рублей; цепь из золота 585 пробы, весом 1,93 гр, стоимостью 5 049, 05 рублей; цепь из золота 585 пробы, весом 29,84 гр, стоимостью 72 275, 17 рублей; браслет из золота 585 пробы, весом 2,92 гр, стоимостью 7 291,24 рубль; браслет из золота 585 пробы, весом 3,37 гр, стоимостью 8 414,89 рубля; браслет из золота 585 пробы, весом 3,41 гр, стоимостью 8 514, 77 рубля; браслет из золота 585 пробы, весом 6,91 гр, стоимостью 17 254, 27 рубля; браслет из золота 585 пробы, весом 3,55гр, стоимостью 8 864, 35 рубля; цепь из золота 585 пробы, весом 22,82 гр, стоимостью 56 981, 54 рубль; цепь из золота 585 пробы, весом 14,48гр, стоимостью 32 262,74 рубля; цепь из золота 585 пробы, весом 8,19 гр, стоимостью 25 228, 31 рублей; цепь из золота 585 пробы, весом 9,11 гр, стоимостью 28 062, 26 рубля; цепь из золота 585 пробы, весом 9,03 гр, стоимостью 26 118, 19 рублей; браслет из золота 585 пробы, весом 5,36 гр, стоимостью 12 982, 40 рубля; браслет из золота 585 пробы, весом 4, 62 гр, стоимостью 10 293, 78 рубля; браслет из золота 585 пробы, весом 8,66 гр, стоимостью 20 975,30 рублей; браслет из золота 585 пробы, весом 2,15 гр, стоимостью (2,15 гр*2422,09 рубля) 5 207, 50 рублей; браслет из золота 585 пробы, весом 1,31 гр, стоимостью 3 172,94 рубля; браслет из золота 585 пробы, весом 5,55 гр, стоимостью 13 442,60 рубля; цепь из золота 585 пробы, весом 10,96 гр, стоимостью 22 687,20 рублей; цепь из золота 585 пробы, весом 28,64 гр, стоимостью 62 435,20 рублей; браслет из золота 585 пробы, весом 3,14 гр, стоимостью 7 118, 38 рублей; браслет из золота 585 пробы, весом 2,82гр, стоимостью 6 392,94 рубля; браслет из золота 585 пробы, весом 7,18 гр, стоимостью 17 569,46 рублей; браслет из золота 585 пробы, весом 3,73гр, стоимостью 9 127,31 рублей; браслет из золота 585 пробы, весом 4,3гр, стоимостью 9 748,10 рублей; браслет из золота 585 пробы, весом 7,48 гр, стоимостью 18 303,56 рубля; цепь из золота 585 пробы, весом 24,92 гр, стоимостью 54 798,83 рублей; цепь из золота 585 пробы, весом 9,66гр, стоимостью 21 242,24 рубля; цепь из золота 585 пробы, весом 7,79 гр, стоимостью 16 816,31 рублей; цепь из золота 585 пробы, весом 6,21 гр, стоимостью (6,21 гр * 2139,41 рублей) 13 285,74 рублей; цепь из золота 585 пробы, весом 1,92гр, стоимостью 4 240,68 рублей; браслет из золота 585 пробы, весом 4,22 гр, стоимостью 9 495 рублей; браслет из золота 585 пробы, весом 9,18 гр, стоимостью 20 655 рублей; браслет из золота 585 пробы, весом 2,81 гр, стоимостью (2,81 гр * 1959,67 рублей+18%НДС) 6 497,87 рублей; цепь из золота 585 пробы, весом 1,93 гр, стоимостью 4 244,10 рубля; браслет из золота 585 пробы, весом 1,62гр, стоимостью 3 845,22 рублей; браслет из золота 585 пробы, весом 10,41 гр, стоимостью 21 861 рубль; цепь из золота 585 пробы, весом 20,27 гр, стоимостью 42 567 рублей; цепь из золота 585 пробы, весом 7,6 гр, стоимостью 17 579,60 рублей; цепь из золота 585 пробы, весом 3,11 гр, стоимостью (3,11 гр * 2180,07 рублей+20%НДС) 8 136,02 рублей.

Также ИП ФИО7 занимается скупкой ювелирных изделий у граждан, после чего эти изделия передаются на завод и завод изготавливает новое изделие. На дату хищения, 10.06.2020г., стоимость 1 грамма лома изделий, по которому осуществлялась скупка, составляла 2 100 рублей. Стоимость похищенных изделий рассчитывается следующим образом: стоимость 1 грамма золота (лом) * вес изделия + стоимость работ по изготовлению согласно товарным накладным, и составляет: браслет из золота 585 пробы, весом 14,32гр: 2 100рублей*14,32гр+31862 рубля=61 934 рубля; браслет из золота 585 пробы, весом 9,54гр: 2100 рублей*9,54гр+21 226,50 рублей=41 260,50 рублей; браслет из золота 585 пробы, весом 2,85гр: 2100 рублей*2,85гр+6 270 рублей=12 255 рублей; браслет из золота 585 пробы, весом 12,04гр:2100 рублей*12,04гр+26 488 рублей=51 772 рубля; браслет из золота 585 пробы, весом 3,13гр: 2100 рублей*3,13гр+6 886 рублей=13 459 рублей; браслет из золота 585 пробы, весом 3,2гр: 2100 рублей*3,2гр+7040 рублей=13 760 рублей; браслет из золота 585 пробы, весом 3,41гр: 2100 рублей*3,41гр+7 502 = 14 663 рубля; браслет из золота 585 пробы, весом 2,13гр: 2100 рублей*2,13гр+362,10=4 835,10 рублей; цепь из золота 585 пробы, весом 2,07гр: 2100*2,07гр+351,9 рубль=4 698,90 рублей; браслет из золота 585 пробы, весом 8,93гр: 2100 рублей*8,93гр+20 985,50 рублей=39 738,50 рублей; браслет из золота 585 пробы, весом 8,26гр: 2100 рублей*8,26гр+19411 рублей=36 757 рублей; браслет из золота 585 пробы, весом 2,98гр: 2100 рублей*2,98гр+7003 рубля=13 261 рубль; цепь из золота 585 пробы, весом

12,5гр: 2100 рублей*12,5гр+29 375 рублей=55 625 рублей; браслет из золота 585 пробы, весом 5,05гр: 2100 рублей*5,05гр+11 867,50 рублей=22 472,50 рубля; браслет из золота 585 пробы, весом 3,14гр: 2100 рублей*3,14гр+6908 рублей=13 502 рубля; цепь из золота 585 пробы, весом 3,93гр: 2100 рублей*3,93гр+668,10 рублей=8 921,10 рублей.

На те, изделия, на которые не сохранились накладные товарные, стоимость была рассчитана - как стоимость 1 грамма золота по курсу Центрального банка РФ по состоянию на 10.06.2020г.*вес изделия согласно отчету по недостаче.

Согласно сведениям, размещенным в публичной сети Интернет, стоимость 1 грамма золота на 10.06.2020г. составляла - 3 770,05 рублей, ею была рассчитана стоимость похищенных изделий, по указанной формуле, таким образом, стоимость похищенных золотых изделий составила: браслет из золота 585 пробы, стоимостью 14,52 гр*3770,05 рублей=54 741,13 рубль; браслет из золота 585 пробы, стоимостью 2,25 гр*3770,05 рублей=8 482,61 рубля; браслет из золота 585 пробы, стоимостью 2,32 гр*3770,05 рублей=8 746,52 рублей; браслет из золота 585 пробы, стоимостью 2,91 гр*3770,05 рублей=10970,85 рублей; браслет из золота 585 пробы, стоимостью 3,02 гр*3770,05 рублей=11385,55 рублей; браслет из золота 585 пробы, стоимостью 3,08 гр*3770,05 рублей=11 611,75 рубль; браслет из золота 585 пробы, стоимостью 3,38 гр*3770,05 рублей=12 742,77 рубля; браслет из золота 585 пробы, стоимостью 3,91 гр*3770,05 рублей=14 740,90 рублей; браслет из золота 585 пробы, стоимостью 4,22 гр*3770,05 рублей=15 909,61 рублей; браслет из золота 585 пробы, стоимостью 4,81 гр*3770,05 рублей=18 133,94 рубля; браслет из золота 585 пробы, стоимостью 4,87 гр*3770,05 рублей=18 360,14 рублей; браслет из золота 585 пробы, стоимостью 4,89 гр*3770,05 рублей=18 435,54 рублей; браслет из золота 585 пробы, стоимостью 4,94 гр*3770,05 рублей=18 624,05 рубля; браслет из золота 585 пробы, стоимостью 5,16 гр*3770,05 рублей=19 453,46 рубля; браслет из золота 585 пробы, стоимостью 5,21 гр*3770,05 рублей=19 641,96 рубля; браслет из золота 585 пробы, стоимостью 5,57 гр*3770,05 рублей=20 999,18 рублей; браслет из золота 585 пробы, стоимостью 5,73 гр*3770,05 рублей=21 602,39 рубля; браслет из золота 585 пробы, стоимостью 5,91 гр*3770,05 рублей=22 281 рубль; браслет из золота 585 пробы, стоимостью 6,25 гр*3770,05 рублей=23 562,81 рубля; браслет из золота 585 пробы, стоимостью 6,39 гр*3770,05 рублей=24 090,62 рублей; браслет из золота 585 пробы, стоимостью 7,18 гр*3770,05 рублей=27 068,96 рублей; браслет из золота 585 пробы, стоимостью 7,36 гр*3770,05 рублей=27 747,57 рублей; браслет из золота 585 пробы, стоимостью 8,76 гр*3770,05 рублей=33 025,64 рублей; колье из золота 585 пробы, стоимостью 0,93 гр*3770,05 рублей=3 506,15 рублей; цепь из золота 585 пробы, стоимостью 1,87гр*3770,05 рублей=7 050 рублей; цепь из золота 585 пробы, стоимостью 11,77 гр*3770,05 рублей=44 373,49 рубля; цепь из золота 585 пробы, стоимостью 14,08 гр*3770,05 рублей=53 082,30 рубля; цепь из золота 585 пробы, стоимостью 14,38 гр*3770,05 рублей=54 213,32 рубля; цепь из золота 585 пробы, стоимостью 16,8 гр*3770,05 рублей=63 336,84 рублей; цепь из золота 585 пробы, стоимостью 18,22 гр*3770,05 рублей=68 690,31 рублей; цепь из золота 585 пробы, стоимостью 19,97 гр*3770,05 рублей=75 287,90 рублей; цепь из золота 585 пробы, стоимостью 2,24 гр*3770,05 рублей=8 444,91 рублей; цепь из золота 585 пробы, стоимостью 2,41 гр*3770,05 рублей=9 085,82 рублей; цепь из золота 585 пробы, стоимостью 2,9 гр*3770,05 рублей=10 933,15 рубля; цепь из золота 585 пробы, стоимостью 21,96 гр*3770,05 рублей=82 790,30 рублей; цепь из золота 585 пробы, стоимостью 22,27 гр*3770,05 рублей=83 959,01 рублей; цепь из золота 585 пробы, стоимостью 23,92 гр*3770,05 рублей=90 179,60 рублей; цепь из золота 585 пробы, стоимостью 25,69 гр*3770,05 рублей=96 852,58 рублей; цепь из золота 585 пробы, стоимостью 28,48 гр*3770,05 рублей=10 7371,02 рубль; цепь из золота 585 пробы, стоимостью 3,07 гр*3770,05 рублей=11 574,05 рубля; цепь из золота 585 пробы, стоимостью 5,89 гр*3770,05 рублей=22 205,59 рублей; цепь из золота 585 пробы, стоимостью 8,94гр*3770,05 рублей=33704,25 рубля. Таким образом, ей причинен ущерб на общую сумму 2 849 441 рубль 54 копейки.

Данные изделия находились на двух планшетах для ювелирных изделий, они также похищены, но материальной ценности не представляют.

Похищенные изделия, согласно сведений заводов-изготовителей, имели следующие клейма: ФЮИУ, ХЮИУ, РЛАТ, УМКЕ, ЛАР, УМА, ФНЮЮ, УМПУ, ОМЕ, ФМА, ФМКЕ,

ФМК, УМС, ТЯЦ, ТМПУ, ПОАХ, ПКВР, ПМЗ, НМЕ, ОМА, ЛМЖАЯ, ЛЛТЕ, НВС, РМЬХ, НМТВ, ММФА, ПБЗЕ, ОМЕ, ТМА, ТКЬЛ, ФВЮЮ, УВЮЮ, ТВЕЗ, УКВА, ПКВР, СЛСС. Первая буква в клейме меняется в зависимости от года изготовления изделия. Ущерб в результате разбитых витрин ей не причинен.

Не помнит от кого, но ей стало известно, что в тот же день, ДД.ММ.ГГГГ задержали автомобиль под управлением Чернусова Р.В. и он может быть причастен к совершению хищения. Черноусов Р.В. является другом ее сына, так как они с детства росли вместе, с Черноусовым Р.В. они поддерживали дружеские отношения. Он неоднократно просил помощи у нее, она ему помогала, видела его последний раз примерно год назад, он больше общался с ее сыном. В тот день после совершенного преступления она сразу же позвонила сыну и попросила его позвонить Черноусову Р.В., чтобы он помог найти преступников, потому что, насколько ей известно, он несколько связан с криминальным миром. Сын позвонил Черноусову Р.В., но тот сказал только, что он задержан, говорить не может, перезвонит позже, более на связь Черноусов В.Р. не выходил.

Оглашенные показания потерпевшая подтвердила в судебном заседании, но пояснила, что сейчас она помнит события хуже, чем когда ее допрашивал следователь.

Суд берет за основу показания потерпевшей данные ею в ходе предварительного следствия т.к. они были даны в небольшой промежуток времени после произошедших событий, подробны, последовательны, а также согласуются с другими исследованными судом доказательствами.

В судебном заседании свидетель Свидетель № 5, пояснил, что с подсудимыми он ранее не был знаком, между ними нет неприязненных отношений. Он не помнит точную дату событий, это было давно, в дневное время, он был очевидцем ограбления в ТЦ «ЭВР», поскольку приходил в торговый центр за покупками. Так, он услышал шум, а именно, как разбилось стекло, после чего, увидел, как из торгового центра убегают двое парней, при них была сумка. Описать их (парней) не может, поскольку не помнит, они были в медицинских масках, убегали они по <адрес>, в сторону <адрес> проехал за ними (парнями) на автомобиле, но потерял из вида, они (парни) зашли за дом, за который он заехать на автомобиле не мог. <адрес>, он поехал дальше, предполагая, где они (парни) могут выйти, потом он увидел, что парни сели в автомобиль, какой марки и цвета, был автомобиль, он не помнит. Он помнил события лучше, когда его допрашивал следователь, который задавал ему вопросы. Он читал протокол своего допроса, в нем все было указано, верно.

Из показаний свидетеля Свидетель № 5, данных им в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ (том 2 л.д. 152-154), следует, что ДД.ММ.ГГГГ.около 11 часов 00 минут он зашел в Торговый Центр «ЭВР», расположенный по <адрес>, с торца здания, так как ему было необходимо зайти в зоомагазин. На входе он видел двух молодых людей, которые были одеты в строительную одежду – куртку темного синего цвета, на головах были надеты кепки темного цвета, на лицах были медицинские маски. Это он запомнил в связи с тем, что на улице было жарко, они выделялись из толпы. Когда он заходил в ТЦ, они разговаривали между собой, о чем именно, не слышал.

Он зашел в ТЦ, прошел по коридору и зашел в зоомагазин, расположенный рядом с павильоном «Винлаб», в магазине находился примерно в течение 10 минут, затем расплатился за товар и направился к выходу, в этот момент услышал звук разбивающегося стекла, как установлено в ходе предварительного следствия, именно в этот момент парни разбили витрину ювелирного магазина и похитил ювелирные изделия.

Когда он уже вышел из ТЦ, на улицу с того входа, через который вышеуказанные лица заходили в ТЦ, эти же молодые люди выбежали и побежали дворами по <адрес> по направлению к школе №. Когда они бежали, он видел у одного из парней сумку в руках, а второй парень бежал впереди, быстрее, поэтому он не видел, что было у него в руках. Он сразу же сел в свой автомобиль, припаркованный у ТЦ, и направился за указанными лицами. Так как он живет в данном районе, то достаточно хорошо знает дворовую территорию и

улицы, по которым можно проехать. Парни бежали между домов, а ему пришлось объезжать, поэтому он мог не видеть некоторые их действия.

Он видел, как молодые люди пробежали мимо школы № и подбежали к детскому саду по <адрес>», где их ожидал автомобиль марки «Тойота Карина», г.р.з № регион, водитель автомобиля не выходил из машины. Когда парни подбежали к автомобилю, они обернулись, посмотрели на него, лица их не разглядел, они сняли куртки и кепки и выбросили их за забор школы №, после чего сели в машину и уехали по <адрес> мимо <адрес>.

После этого, он сразу же вернулся на место происшествия в ТЦ, где рассказал обо всем директору магазина, сотрудникам полиции, которые приехали позже. У него создалось впечатление, что все действия были спланированы, и водитель ждал парней около детского сада. Там место не людное, и как раз можно быстро выехать к <адрес> бы парни кричали друг другу что-то, когда садились в машину, то с того расстояния, где он в тот момент находился, не более 70 метров от них, он мог бы все услышать.

Оглашенные показания свидетель Свидетель №5, подтвердил в судебном заседании в полном объеме.

Давая оценку показаниям свидетеля Свидетель №5, суд находит более достоверными и берет за основу его показания данные в ходе предварительного следствия, поскольку они были даны в небольшой промежуток времени после совершения преступления, подробны, последовательны, согласуются с другими исследованными судом доказательствами.

В судебном заседании свидетель Свидетель №2, пояснила, что с подсудимыми ранее не была знакома, в родственных отношениях не состоят, неприязненных отношений между ними нет. Она работает у ИП ФИО7 до настоящего времени в должности товароведа, и помогает продавцам, ее рабочее место находится по адресу <адрес>, бутик №.

ДД.ММ.ГГГГ. она была на своем рабочем месте, магазин открывается в 10 часов 00 минут, в тоже время, что и торговый центр «ЭВР», в тот день она была в своем кабинете, ФИО7, сама работала за прилавком. Они с ФИО7, выпили кофе, она вышла в туалет и покурить на улицу, ее не было в магазине около 10 минут. Когда она вернулась в магазин, то увидела, что в их отдел жалюзи закрыты, везде лежат осколки стекла, была разбита витрина, из нее было похищено - 3 больших планшета с цепями - 2 лежачих планшета с цепями, 1 маленький планшет с цепями и 2 стойки с браслетами. На одном планшете расположен 41 крючок, соответственное и количество изделий; 2 маленьких планшета с цепями остались в витрине и стойки с браслетами. На одном валике помещается около 50-60 браслетов, в зависимости от их ширины. Точную сумму ущерба она не помнит, но сумма составляла около 8000000 рублей, по розничной стоимости.

ФИО7 рассказала ей, что ее (Свидетель №2) сын приехал к ней на работу за ключами от дома, поэтому ФИО7 вместе с ее сыном зашли в кабинет, чтобы отдать ему ключи, пока они там находились, услышали грохот. После чего, ФИО7 выглянула в торговый зал – увидела как два парня в рабочей форме и масках схватили ювелирные изделия и убегают. ФИО7, не рассказывала ей, кричала ли она что-то вслед парням, или нет. Все похищенные изделия были опломбированы, данная информация не указывается в накладных. Количество похищенного имущества была определена по документам. Какова была цена за 1 гр. золота на ДД.ММ.ГГГГ., она не помнит, в настоящее время лом золота стоит 2400 рублей, стоимость повысилась почти в 1,5 раза. В конце августа 2020г., в магазин пришли двое мужчин, для того, чтобы сдать лом ювелирных украшений. Свидетель №1 узнала в данном ломе золотых изделий, изделия их магазина, которые были похищены, после чего, Свидетель № 1, прибежала к ней, и сказала об этом, попросила помочь ей взвесить лом. Она разговаривала с мужчиной, который пришел сдавать лом золота, он сказал, что ему ломом отдали долг, и он хочет узнать, сколько денег ему дадут за лом. Второй мужчина все время смотрел на часы и когда он увидел охранника, то сказал тому, кто сдавал лом «пошли отсюда» и они ушли.

Указанный лом золотых изделий, они узнали по плетению цепей, поскольку данные изделия были привезены им с выставки ДД.ММ.ГГГГ. и ДД.ММ.ГГГГ все изделия были

помяты и порезаны, целых не было, было ли на них клеймо, сказать не может, поскольку не помнит. Все лома золота составлял около 69 гр., на тот момент, в магазине не было денежных средств, для выкупа такого количества лома золота.

В судебном заседании свидетель Свидетель №1, пояснила, что с подсудимыми ранее не была знакома, в родственных отношениях не состоят, неприязненных отношений между ними нет.

Она работает около 10 лет в должности продавца у ИП ФИО7, ей известно, что магазин, в котором она работает, ограбили, после чего, в этот же магазин, неизвестные ей лица принесли сдавать лом золота. По факту ограбления магазина ей ничего неизвестно, поскольку она в тот день не работала, находилась дома на изоляции.

Осенью, или в ДД.ММ.ГГГГ., в период с 16:30 часов до 18:00 часов в магазин пришел мужчина, занес пакет с золотом большого веса, на что она сообщила мужчине, что в магазине нет такой суммы денег. После чего, в указанном ломе золота она опознала украшения, которые продавались в магазине, в котором она работала, их она может опознать легко, поскольку каждый день выкладывала на витрину, по их плетению. Цепибыли порваны, она не видела в ломе браслетов. Об этом она сообщила Свидетель №2 и попросила сообщить начальству, после чего, Свидетель № 2, ушла звонить ФИО7Указанный лом золотых изделий, взвешивала Свидетель №2, цепочки были разорваны на куски. Охранник спугнул мужчину, который принес указанный лом золотых изделий. Мужчин было двое, один подошел к ним с пакетом лома, в это время другой мужчина стоял в дверях.

Из показаний свидетеля Свидетель № 1, данных ею в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании на основании ч.3 ст. 281 УПК РФ (том 3 л.д. 6-10), следует, что она работает в ИП ФИО7 в должности продавца.

ДД.ММ.ГГГГ., она находилась на рабочем месте в павильоне по адресу <адрес> ТЦ «ЭВР». Около 18 часов 30 минут в павильон зашел парень, как было установлено в ходе предварительного следствия – Свидетель № 3, а за ним следом еще один парень, как установлено в ходе предварительного следствия – Свидетель №4 Указанные парни сказали, что у них нет денежных средств, и они пришли сдать золотые изделия. После чего, один из парней поставил на прилавок полимерный пакет, горловина которого была перевязана, в пакете находился еще пакет, в котором она увидела золото.

Сначала она сообщила данным парням, что в павильоне нет таких денег, но заглянув в пакет, поняла, что в пакете находится золото, которое было похищено из их магазина. Она с уверенностью их опознала, это были изделия из их магазина, так как изделия были идеально чистые, было видно, что они не были в носке. Она работала с одними и теми же украшениями в течение нескольких лет, изделиями одного и того же производителя, и могла узнать их уверенно из тысячи.

В пакете были изделия в виде лома цепей и браслетов, клейма были сбиты. Увидев изделия магазина, она сказала Свидетель №3 и Свидетель №4, что все примет и позвала Свидетель №2, которая находилась в служебном помещении, сообщив последней, что парни пришли с золотом, похищенным из их магазина, и что парней необходимо задержать. Свидетель №2 вышла в торговый зал, а она стала звонить ФИО7, рассказала, что принесли похищенное раннее золото. Потом она вышла и сказала парням, что в течение 20 минут приедет хозяйка магазина, и что необходимо проверить золото. Один парень стоял, а второй ходил по залу, то заходил, то выходил из павильона. Когда взвесили изделия, вес оказался 60 грамм. Свидетель № 3 подозрения у них не вызвал, так как вел себя спокойно. Через некоторое время к павильону подошел охранник ТЦ «ЭВР», в это же время забежал Свидетель №4 и сказал Свидетель №3 «Уходим или собирайся»,они забрали золото и ушли.

Оглашенные в судебном заседании показания, свидетель Свидетель №1 подтвердила в полном объеме.

Давая оценку показаниям свидетеля Свидетель №1, суд находит более достоверными и берет за основу её показания данные в ходе предварительного следствия, поскольку они

были даны в небольшой промежуток времени после совершения преступления, подробны, последовательны, согласуются с другими исследованными судом доказательствами.

В судебном заседании свидетель Свидетель №3, пояснил, что с подсудимыми ранее не был знаком, в родственных отношениях не состоят, неприязненных отношений между ними нет.

Осенью 2020г., он находился дома, когда ему позвонил его друг Свидетель №4, и сказал, что приедет к нему домой. Когда Свидетель № 4 приехал к нему, последний предложил поехать с ним сдать золото, сообщив, что приобрел его дешево. Ему неизвестно, были ли у Свидетель № 4 денежные средства для приобретения золота, последний не работал. Свидетель №4, попросил его сдать золото, почему Свидетель №4, не сдал его самостоятельно, он не спрашивал. После чего, они проехали в южный микрорайон <адрес>, где зашли в ломбард, однако золото у них не приняли, поскольку не было необходимой суммы, им посоветовали зайти в соседний магазин. Они зашли в ювелирный магазин, расположенный рядом с ломбардом. Они зашли в магазин, где он передал золото продавцам, но началась какая-то неразбериха, он забрал золото, и ушел. Позже, от сотрудников полиции он узнал, что данное золото было похищено из этого магазина.

В пакете был лом золотых изделий, цепочек, но он их не разглядывал. Продавцы в магазине доставали золото и взвешивали его, смотрели знаки и пробы. По его мнению, в пакете было около 160 гр., лома золотых изделий, и он соответствовал действительности. Он спросил у продавцов, сколько стоит данное золото, и каков его вес. Стоимость золота он не помнит, но сумма была большой, продавец начала звонить руководству, и они ушли из магазина, когда вышли из магазина, он вернул золото Свидетель №4

На следующий день они зашли в ломбард, где золото у них не приняли, и позже, на автомобиле их задержали сотрудники полиции.

В судебном заседании свидетель Свидетель №4, пояснил, что с подсудимыми ранее не был знаком, в родственных отношениях не состоят, неприязненных отношений между ними нет.

ДД.ММ.ГГГГ., у него был выходной, он позвонил своему другу Свидетель №3, они решили встретиться, он приехал к нему по адресу <адрес>, стоял, курил на улице. В это время к нему подошел молодой человек кавказской внешности, предложил купить у него золото за «смешные» деньги в сумме 30000 рублей, он согласился. В пакете был лом золотых цепочек и браслетов, по внешнему виду, золото было новым. После чего, он попросил Свидетель № 3, сдать золото в ломбард, поскольку у него не было с собой паспорта. Приобретенное золото он проверял, но проб на нем не обнаружил. Они поехали в южный микрорайон <адрес>, зашли в 2 ломбарда, где у них не приняли золото, т.к. не было денег, в третьем ломбарде начался переполох. Сначала продавцы сказали, что они поздно пришли, потом когда увидели золото, попросили подождать. Продавцы взвешивали золото, в нем было около 60 гр., после чего, они ушли из магазина.

В судебном заседании свидетель ФИО26, пояснил, что с подсудимыми ранее не был знаком, в родственных отношениях не состоят, неприязненных отношений между ними нет.

Он работает оперуполномоченным ОСО УР УМВД России по <адрес>. От женщины поступило заявление о разбойном нападении на ювелирный салон в ТЦ «ЭВР», стали отрабатывать данное заявление, проверили записи с камер видеонаблюдения, нашли на видеозаписи машину, на которой скрылись подозреваемые, установили в ходе оперативно-розыскных мероприятий, что на этой машине ездил Черноусов Р.В., также были установлены иные лица, причастные к совершению указанного преступления.

Он осмотрел записи с видеокамеры, установленной в самом ювелирном магазине и записи с видеокамеры, установленной на доме напротив торгового центра. На видеозаписи было видно – два человека прошли в рабочей форме в магазин, осмотрелись, разбили витрину, украли ювелирные изделия и убежали. На записи с видеокамеры с дома напротив, номер дома не помнит, видно, что два человека в рабочей форме выбегают из магазина,

роняют золото на землю и бегут в сторону детского сада. Часть золота, которое уронили, сотрудники полиции подобрали, у самих задержанных, насколько он помнит, золотые изделия не изымались. Со слов одного из свидетелей ему стало известно, что подозреваемые, скрылись на автомобиле.

Он не помнит, была ли на видеозаписи продавец магазина в салоне, когда разбивали витрину, но на видео видно, что она выбегала из подсобного помещения, после того, как разбили витрину. По данному уголовному делу было задержано 2 человека, один находится в розыске.

В судебном заседании свидетель ФИО5, пояснил, что с подсудимым Коломиец В.Р., ранее был знаком, с подсудимым Черноусовым Р.В. ранее не был знаком, в родственных отношениях не состоят, неприязненных отношений между ними нет. С Коломиец В.Р., знаком с ДД.ММ.ГГГГ при каких обстоятельствах они познакомились, не помнит. Он не помнит, ничего о золоте, о сдаче какого-либо золота в ломбард, ранее его допрашивали сотрудники полиции, о чем конкретно, не помнит.

Из показаний свидетеля ФИО5, данных им в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ (том 3 л.д. 133-136), следует, что в настоящее время он содержится в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по <адрес> и <адрес>.

В ДД.ММ.ГГГГ., он познакомился с Коломиец В.Р., который проживал в <адрес>, они вместе ехали на попутных автомобилях в <адрес>, затем они приехали в <адрес>. Каким образом Коломиец В.Р. расплачивался с водителем, он не помнит, в <адрес> они приехали в ДД.ММ.ГГГГ.

В один из дней начала ДД.ММ.ГГГГ., Коломиец В.Р.обратился к нему с просьбой сдать в ломбард ювелирные изделия –цепи и браслеты по его паспорту. Он не стал спрашивать, почему Коломиец В.Р. сам неможет сдать в ломбард золото, а решил ему помочь, он не узнавал о происхождении данных ювелирных изделий, в которые входили цельные цепи и браслеты без бирок. В начале июля 2020г. он в ломбарде«585Gold»по адресу <адрес>- сдал все переданные ему Коломиец В.Р.изделия, весом около 50 гр., за что получил 100000 рублей, эти деньги он передал Коломиец В.Р., золото он сдавал с правом выкупа, предоставив паспорт на свое имя.

После того, как они приехали в <адрес>, Коломиец В.Р. снова попросил его сдать золото в ломбард. Он так же не спрашивало происхождении изделий и решил помочь Коломиец В.Р. В ДД.ММ.ГГГГ он, предоставив свой паспорт сдал в ломбард по адресу <адрес> - ломбард «Доверие», <адрес> <адрес> <адрес> - Ломбард «Фианит-Ломбард, переданные ему Коломиец В.Р. золотые цепи и браслеты весом около 50 грамм. Полученные деньги в размере около 200000 рублей он передал Коломиец В.Р., деньги потратили на нужды. Все золото было сдано на 2 месяца с правом выкупа. Ни он, ни Коломиец В.Р. золото не выкупали. О том, что золото, которое он сдавал в ломбарды, было похищено, он узнал, когда его опрашивали по поручению следователя, квитанции утеряны.

Оглашенные в судебном заседании показания свидетель ФИО5, подтвердил, пояснил, что не помнит, какие показания давал следователю, но на момент дачи показаний, события помнил лучше. Золото в ломбард по просьбе Коломиец В.Р., он действительно сдавал.

Давая оценку показаниям свидетеля ФИО5, суд находит более достоверными и берет за основу его показания, данные в ходе предварительного следствия, поскольку они были даны в небольшой промежуток времени после совершения преступления, подробны, последовательны, согласуются с другими исследованными судом доказательствами.

Также, вина подсудимого Коломиец В.Р., в инкриминируемом ему преступлении и вина подсудимого Черноусова Р.В., в инкриминируемом ему преступлении, подтверждается следующими исследованными в ходе судебного следствия доказательствами:

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей (том 1 л.д. 39-48), с участием потерпевшей ФИО7, согласно которому осмотрен ювелирный салон «Сокровище», расположенный осмотрен павильон № по адресу <адрес>. В дальней левой части павильона от входа, расположена отдельно стоящая витрина, с имеющимися повреждениями остекления, на момент осмотра, ювелирные украшения отсутствуют. В ходе осмотра изъяты: гаечный ключ, микроволокна на 1 отрезке светлой дактопленки. На фотоиллюстрации № изображена витрина, имеющая повреждения остекления, установлено наличие в витрине 1 планшета;

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ., с фототаблицей, актом о применении служебной собаки (том 1 л.д. 49-57), согласно которому осмотрен участок местности у домов 34 и 36 по <адрес> в <адрес>. В ходе осмотра изъяты: две одноразовые медицинские маски, планшет из-под ювелирных изделий, золотой браслет, с биркой «585°, браслет 3,14 гр., 23550 руб., ИП ФИО7 «Сокровище» арт. Б23/17;

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ., с фототаблицей (том 1 л.д. 60-72), согласно которому осмотрен автомобиль марки «Toyota Carina» г.р.з. № регион. В ходе осмотра изъяты: кофта синего цвета, футболка синего, толстовка темного цвета, микроволокна на один отрезок светлой дактопленки, пластиковый порог, со следами бурого цвета, следы пальцев рук на 6 отрезках прозрачной липкой ленты с размерами сторон 108*76 мм, 37*28 мм, 57*41 мм, 88*34 мм, 44*23 мм, 55*35 мм.;

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ (том 1 л.д. 220-222), согласно которому с участием Черноусова Р.В., а также понятых, проведен обыск <адрес> в <адрес>, в ходе которого изъяты: телефон «Хонор», ИМЕЙ №, № с сим-картой с абонентским номером №, телефон «Самсунг», ИМЕЙ №, №;

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ (том 2 л.д. 132-134), согласно которому свидетель ФИО26, добровольно выдал 2 диска с видеозаписями из магазина «Сокровище» ИП ФИО7, внутренней и прилегающей территории ТЦ «ЭВР» по <адрес>, а также с прилегающей территории <адрес>;

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ., с фототаблицей (том 2 л.д. 146-149), согласно которому с участием Черноусова Р.В., и его защитника-адвоката Абдукадырова Ш.Ш., осмотрены 2 диска с видеозаписями, полученными в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ., у свидетеля ФИО26

При просмотре файла с названием «1_01_R_062020102000», в правом верхнем углу указана дата съемки – ДД.ММ.ГГГГ., установлено, что на видеозаписи зафиксирована территория, прилегающая к торговому центру «ЭВР». В 10 часов 21 минуту со стороны <адрес> к ТЦ подходят двое молодых людей: одеты в спецодежду черного и синего цветов, на куртке – неустановленный из-за качества видео логотип, на лицах у обоих – медицинские маски светлого цвета, на руках – перчатки тканевые, у одного из парней при себе сумка коричневого цвета, как установлено в ходе предварительного следствия – это Коломиец В.Р. и лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство. Указанные лица заходят в ТЦ с бокового входа.

При просмотре файла с названием «1_02_R_062020102000», в правом верхнем углу указана дата съёмки -ДД.ММ.ГГГГ., установлено, что на видеозаписи зафиксирована территория, прилегающая к торговому центру.

В 11 часов 07 минут из ТЦ выбегают Коломиец В.Р., и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в руках у обоих находятся крупногабаритные предметы, в том числе у одного из них – сумка коричневого цвета.

При просмотре файла с названием «2_02_R_062020110000», в правом верхнем углу указана дата съёмки -ДД.ММ.ГГГГ., установлено, что на видеозаписи зафиксирован участок местности около ТЦ с проезжей частью дороги и сквером. В 11 часов 07 минут по улице справа налево по дороге проезжает автомобиль марки «Тойота Приус» в кузове серого цвета, с неустановленным из-за качества видеозаписи государственным регистрационным знаком.

При просмотре файла с названием «3_10_R_062020103500», в правом верхнем углу указана дата съёмки - ДД.ММ.ГГГГ., установлено, что на видеозаписи зафиксировано помещение ТЦ, а именно: коридор, бутики. В 10 часов 40 минут в объективе камеры появляются Коломиец В.Р., и лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, останавливаются в коридоре ТЦ слева относительно объектива камеры.

В течение нескольких минут указанные лица ходят по коридору, выглядывают в сторону коридора, расположенного перпендикулярно коридору, где они находятся. В 10 часов 48 минут один из молодых людей проходит по коридору, расположенному перпендикулярно тому, где они находятся, затем возвращается, и они оба уходят.

В 10 часов 51 минуту Коломиец В.Р., и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство возвращаются, ходят по коридору, осматриваются, затем уходят. Аналогичные действия они совершают в период с 10 часов 55 минут до 10 часов 56 минут, в 10 часов 56 минут уходят от объектива камеры.

При просмотре файла с названием «5_11_R_062020103500», в правом верхнем углу указана дата съёмки - ДД.ММ.ГГГГ установлено, что на видеозаписи зафиксировано помещение ТЦ, а именно: коридор, вход в ТЦ. В 10 часов 37 минут со стороны улицы в ТЦ заходят Коломиец В.Р., и лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство.

При просмотрен файла с названием «7_08_R_062020103500», в правом верхнем углу указана дата съёмки ДД.ММ.ГГГГ., установлено, что на видеозаписи зафиксировано помещение ТЦ, а именно: коридор, торговые павильоны. В период времени с 10 часов 37 минут до 10 часов 52 минут Коломиец В.Р., и лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, ходят по коридору, осматриваются, затем останавливаются за углом и наблюдают за обстановкой.

При просмотре файла с названием «8_08_R_062020110000», в правом верхнем углу указана дата съёмки -ДД.ММ.ГГГГ установлено, что на видеозаписи зафиксировано помещение ТЦ, а именно: коридор, торговые павильоны. Коломиец В.Р., и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, продолжают ходить по коридору ТЦ и осматриваться, и в 11 часов 22 минуты 48 секунд они заходят в павильон, в 11 часов 22 минуты 58 секунд они выбегают из данного павильона и покидают помещение ТЦ, при этом в руках у одного из них – сумка коричневого цвета, у второго – крупногабаритные предметы.

При просмотре файла с названием «2020-Jun-10_09_54_36», в правом верхнем углу указана дата съёмки ДД.ММ.ГГГГ., установлено, что на видеозаписи в 09:54 зафиксирована дворовая территория, на которой – проезжая часть для автомобилей, детский сад, огороженный металлическим забором по типу решетки.

В 10 часов 25 минут по дороге справа налево идут Коломиец В.Р. и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, одеты в куртки и штаны темного цвета, по типу рабочей одежды, с неустановленным из-за качества видеозаписи логотипом, на головах у обоих надеты капюшоны, на лицах – медицинские маски. Коломиец В.Р. и лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство идут спокойным шагом среди остальных прохожих. У одного из молодых людей при себе – рюкзак коричневого цвета, оборудованный двумя лямками, внешними карманами с замком-молнией.

При просмотре файла с названием «2020-Jun-10_09_54_40», в правом верхнем углу указана дата съёмки -ДД.ММ.ГГГГ установлено, что на видеозаписи зафиксирована дворовая территория, на которой – проезжая часть для автомобилей, зеленые насаждения, лестница, ведущая в подъезд дома. В левом верхнем углу указана дата съемки: 10-06-2020, время начала записи: 06:54. В 10 часов 25 минут по направлению в сторону жилого дома направляются Коломиец В.Р., и лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство.

При просмотре файла с названием «2020-Jun-10_10_54_42», в левом верхнем углу указана дата съемки: ДД.ММ.ГГГГ., время начала записи: 10:54, установлено, что на видеозаписи зафиксирована дворовая территория, на которой – проезжая часть для автомобилей, детский сад, огороженный металлическим забором по типу решетки.

В 11 часов 14 минут слева направо (относительно установленной камеры) по улице бегут Коломиец В.Р., и лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство. В руках у одного из них все также находится рюкзак коричневого цвета, с имуществом, у второго – в руках планшет из-под ювелирных изделий, а также ювелирные изделия, которые он держит в руках. По мере того, как Коломиец В.Р., и лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, у второго молодого человека падают на землю ювелирные изделия, он их поднимает, первый молодой человек помогает ему собрать изделия, кладет их в рюкзак и убегает. Второй остается на месте, собирает изделия и затем также убегает. В это время мимо указанных лиц проходят прохожие, но никто не принимает попытки пресечь их действия.

При просмотре файла с названием «video № », в левом верхнем углу указана дата съемки: ДД.ММ.ГГГГ, время начала записи: 11:12, установлено, что на видеозаписи зафиксировано помещение торгового павильона ювелирного магазина «Сокровище». В павильоне вдоль стен установлены витрины стеклянные, на которых – ювелирные изделия. В 11 часов 13 минут 23 секунды в павильон заходят Коломиец В.Р. и лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство. В этот момент никого из сотрудников магазина в торговом зале нет. Парень, идущий впереди, подходит к крайней слева витрине, по счету слева направо №, и, удерживая в правой руке гаечный ключ, правой рукой делает замах и наносит один удар по стеклу витрины. В это время второй парень, удерживая в руках рюкзак коричневого цвета, подходит к разбитой витрине и оба парня начинают складывать ювелирные изделия в рюкзак, а первый парень берет в руки планшет с изделиями, а также берет в руки сами ювелирные изделия, после чего – в 11 часов 13 минут 31 секунду покидают помещение павильона. В тот момент, когда парни убегают, в торговый зал из служебного помещения выходит ФИО7

В ходе осмотра вышеуказанных видеозаписей - Черноусов Р.В. сообщил, что узнает на видеозаписях Коломиец В.Р. и лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отельное производство, по походке, а также по тому, что именно в этой одежде они вышли из его автомобиля и направились для совершения преступления. На записи из самого павильона видно, как один из них разбивает витрину, и потом они оба складывают ювелирные изделия в сумку, а также собирают в руки, по его мнению, это был Коломиец В.Р. На видеозаписи с дворовой территории видно, как они бегут, у Коломиец В.Р. из рук падают изделия, они с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, их подбирают и дальше убегают;

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ., с фототаблицей (том 3 л.д. 177-184), с участием Коломиец В.Р.и его защитника-адвоката Ступаковой М.Н., согласно которому осмотрены вышеуказанные 2 диска с видеозаписями, полученными в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля ФИО26

В ходе осмотра Коломиец В.Р., пояснил, что на данных видеозаписях он узнает себя и лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство. Они заходят в ТЦ «ЭВР», где он несколько раз проходит ближе к самому павильону, чтобы посмотреть, кто находится внутри, при этом, лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, ждет его в коридоре ТЦ. После того, как в помещении павильона никого нет, они заходят внутрь, он гаечным ключом разбил витрину, нанеся удар по стеклу, потом они стали собирать золотые изделия, и в этот момент зашла хозяйка павильона и они убегают с тем, что успели забрать. На видео видно, как они убегают из ТЦ «ЭВР» и по пути у них падают изделия, они их подбирают и бегут дальше, маски в которых они были, в момент преступления, они выбросили по дороге, как и перчатки и верхнюю одежду;

также осмотрены:

- толстовка темного цвета, изъятая в ходе осмотра автомобиля марки «Toyota Carina» г.р.з. № регион, в ходе осмотра Коломиец В.Р., пояснил, что указанная толстовка принадлежит ему, она была надета на нем ДД.ММ.ГГГГ потом он оставил ее в машине Черноусова Р.В.;

- кофта синего цвета, изъятая в ходе осмотра автомобиля марки «Toyota Carina» г.р.з. № регион, в ходе осмотра Коломиец В.Р., пояснил, что указанная кофта принадлежит ему, он оставил ее в машине Черноусова Р.В.;

- футболка синего цвета, изъятая в ходе осмотра автомобиля марки «Toyota Carina» г.р.з. № регион, в ходе осмотра установлено, что изделие представляет из себя джемпер, Коломиец В.Р., пояснил, что указанная футболка принадлежит ему, он оставил ее в машине Черноусова Р.В.;

гаечный ключ, изъятый в ходе осмотра места происшествия ДД.ММ.ГГГГ по адресу <адрес>, в ходе осмотра Коломиец В.Р., пояснил, что указанный гаечный ключ принадлежит ему, он взял его с собой из дома, разбил им витрину в павильоне золота в ТЦ «ЭВР» ДД.ММ.ГГГГ., а потом забыл забрать его оттуда.

постановлениями от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ (том 2 л.д. 145, том 3 л.д. 185), два диска с видеозаписями от ДД.ММ.ГГГГ кофта синего цвета, футболка синего цвета, толстовка темного цвета, гаечный ключ, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств;

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ., с фототаблицей (том 3 л.д. 229-240), согласно которому помимо прочего, осмотрены: микроволокна на 2 отрезках дактилоскопической пленки, пластиковый порог, следы пальцев рук на 6 отрезках прозрачной липкой ленты с размерами сторон 108*76 мм, 37*28 мм, 57*41 мм, 88*34 мм, 44*23 мм, 55*35 мм, планшет для ювелирных изделий;

постановлением от ДД.ММ.ГГГГ., вышеуказанные и осмотренные предметы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 3 л.д. 241);

- протоколом осмотра места происшествия ДД.ММ.ГГГГ. (том 3 л.д. 22-24), с участием свидетеля Свидетель №3, осмотрен автомобиль марки «Тойота РМС» г.р.з. № 125 регион, в ходе осмотра изъят лом золотых изделий в 4 полимерных пакетиках. Вес пакета № составляет - 15,790 гр., вес пакета № составляет - 13,80 гр., вес пакета № составляет - 14,15 гр., вес пакета № составляет - 24,65 гр. В ходе осмотра свидетель Свидетель №3, пояснил, что лом золотых изделий был приобретен Свидетель №4, и он хотел их продать;

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ., с фототаблицей(том 3 л.д. 25-30), с участием специалиста ЭКО УМВД России по <адрес> ФИО27, согласно которому, осмотрены - 4 пакетика с находящимся внутри ломом золотых изделий, каждый полимерный пакет перевязан отрезком нити белого цвета.

Так, пакетик №, горловина которого перевязана отрезком нити белого цвета. При вскрытии пакетика из него извлекается лом золотых изделий, а именно: 4 фрагмента цепи плетения «бисмарк», застежки отсутствуют, клеймо и проба отсутствуют. При помощи весов установлен вес лома золотых изделий: 14,55 гр.;

пакетик №, горловина которого перевязана отрезком нити белого цвета. При вскрытии пакетика из него извлекается лом золотых изделий, а именно: 3 фрагмента цепи плетения «бисмарк», имеется застежка по типу «карабинчик», имеется проба изделия: 585 и клеймо: РЛТА. При помощи весов установлен вес лома золотых изделий: 12,63 гр.;

пакетик №, горловина которого перевязана отрезком нити белого цвета. При вскрытии пакетика из него извлекается лом золотых изделий, а именно: 2 фрагмента цепи плетения «панцирное», на одной части фрагмента имеется застежка по типу «карабинчик», отдельно

от изделия – крючок застежки, проба и клеймо отсутствуют. При помощи весов установлен вес лома золотых изделий: 13,29 гр.;

пакетик №, горловина которого перевязана отрезком нити белого цвета. При вскрытии пакетика из него извлекается лом золотых изделий, а именно: 3 фрагмента цепи плетения панцирное, 1 фрагмент цепи плетения «бисмарк», 3 фрагмента цепи плетения ромб с узором в виде цветка внутри, а также элементы звеньев цепи неопределенной формы, имеется застежка по типу «карабинчик», проба и клеймо отсутствуют. При помощи весов установлен вес лома золотых изделий: 20,76 гр.;

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ., с фототаблицей (том 3 л.д. 31-33), с участием потерпевшей ФИО7, согласно которому осмотрен лом золотых изделий указанный и описанный в протоколе осмотра предметов от 05.11.2020г., с фототаблицей(том 3 л.д. 25-30),проведенный с участием специалиста ЭКО УМВД России по <адрес> ФИО27

Потерпевшая ФИО7, пояснила, что данный лом является ломом ее золотых изделий, частями цепей и браслетов, которые были у нее похищены ДД.ММ.ГГГГ., узнает их, потому что на протяжении 10 лет работает с одними и теми же поставщиками, также потому что каждый день одни и те же изделия утром она выкладывает, а вечером убирает их, показывает покупателям, узнает части изделий по внешнему виду, по заводским плетениям, потому что это – не ручная работа;

постановлением от ДД.ММ.ГГГГ вышеуказанный лом золотых изделий общим весом 61,23 гр., признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 3 л.д. 34);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей (том 2 л.д. 122-124), согласно которому осмотрен золотой браслет, изъятый в ходе осмотра места происшествия - ДД.ММ.ГГГГ (участок местности около <адрес> в <адрес>), длиной 17 см, весом 3,14 гр., выполненный из желтого золота, вид плетения – «бисмарк», застежка – «карабинчик». К изделию прикреплена бирка с заводской пломбой, на бирке указаны сведения о продавце: ИП ФИО7, «СОКРОВИЩЕ», а также сведения об изделии: браслет 3,14г., цена 23 550 рублей, длина – 17 см, на изделии выбита проба: 585;

постановлением от ДД.ММ.ГГГГ., указанный золотой браслет признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства. Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ., золотой браслет возвращен потерпевшей ФИО7 (расписка от ДД.ММ.ГГГГ., том 2 л.д. 125-126, 127);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ., с фототаблицей (том 3 л.д. 38-42), согласно которому, осмотрены, изъятые в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ по адресу <адрес>:

телефон марки «Хонор», ИМЕЙ №, №, с сим-картой с абонентским номером №

При просмотре списков вызовов установлено, что 11.06.2020г., имеются исходящие и входящие звонки между абонентскими номерами № и №,

а именно: ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 44 минуты входящий звонок длительностью 1 минута 59 секунд; ДД.ММ.ГГГГ. в 19 часов 42 минуты, 19 часов 24 минуты, в 19 часов 22 минуты - исходящие звонки отменены; в 19 часов 12 минут исходящий звонок, длительностью 10 минут 37 секунд; в 19 часов 04 минуты исходящий звонок, длительностью 3 минуты 37 секунд; в 18 часов 49 минут исходящий звонок отменен;

между абонентскими номерами № и № (контакт записан как Дима Алиев), а именно: ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 56 минут исходящий звонок длительностью 01 минута 4 секунды; в 14 часов 27 минут исходящий звонок длительностью 01 минута 33 секунды; в 13 часов 16 минут исходящий звонок отменен; в 14 часов 51 минуту исходящий звонок отменен;

ДД.ММ.ГГГГ. в 14 часов 50 минут исходящий звонок отменен; в 14 часов 49 минут исходящий звонок отменен.

Переписка между абонентами № и № отсутствует; в переписке между абонентами № и № содержатся следующие сообщения: ДД.ММ.ГГГГ 13:45 «Этот абонент снова в сети. Вы можете позвонить ему. «Билайн»; ДД.ММ.ГГГГ 17:04 (исходящее сообщение) «Дима, а ты знаешь Руслана второй номер?»; ДД.ММ.ГГГГ:17 (входящее сообщение) «МТС ток знаю».

Звонки и сообщения от абонентских номеров №, № отсутствуют.

телефон «Самсунг», ИМЕЙ №, №, с сим-картой с абонентским номером № №. В ходе осмотра телефона установлен контакт «Димарик» с абонентским номером 8909-851-36-47 и переписка с данным абонентом в приложении WhatsApp;

постановлением от ДД.ММ.ГГГГ., указанные сотовые телефоны признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 3 л.д. 50);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей (том 3 л.д. 44-49), согласно которому осмотрены:

ответ ПАО «Мегафон» №Т№, установлено, что абонентский № – зарегистрирован на имя ФИО2, сим-карта с данным абонентским номером была помещена в абонентское устройство с ИМЕЙ № , соединения указанного абонентского устройства зафиксированы ДД.ММ.ГГГГ., в 07 часов 29 минут, в районе действия базовой станции, установленной в <адрес>, СНТ «Тепловозник», вблизи жд/ст.«Садовая», 12м на юг от сторожки СНТ «Тепловозник». Соединения абонентского устройства с ИМЕЙ № - ДД.ММ.ГГГГ не зафиксированы;

ответ ПАО «ВымпелКом» № № К от ДД.ММ.ГГГГ., выполненный на диске, содержащем текстовые файлы «ВР-03_45243-К Приложение № - данные абонентов подвижной радиотелефонной связи.csv»; «ВР-03_45243-К Приложение № - данные абонентов подвижной радиотелефонной связи.csv»; «ВР-03_45243-К Приложение № - информация о соединениях между абонентами и или абонентскими устройствами.csv».

Согласно которым установлено, что абонентский № зарегистрирован на имя Салтоев Мадинахон, сим-карта с абонентским номером № помещена в абонентское устройство с ИМЕЙ №; установлены следующие соединения абонентского номера № - ДД.ММ.ГГГГ., и адреса базовых станций, в районе действия которых находился абонент, а именно: в период с 00 часов 08 минут до 09 часов 39 минут – абонент находился в районе действия базовой станции по адресу <адрес>; в период времени с 09 часов 40 минут до 09 часов 42 минут – абонент находился в районе действия базовой станции по адресу <адрес> литер «А»; в период времени с 09 часов 49 минут до 11 часов 31 минуты отсутствуют сведения о месте нахождения абонента; в 11 часов 31 минуту – исходящий звонок на № - абонент находился в районе действия базовой станции по адресу <адрес>; в 11 часов 39 минут – исходящий звонок на № - абонент находился в районе действия базовой станции по адресу <адрес>; в 13 часов 45 минут, в 14 часов 27 минут, в 15 часов 56 минут, в 17 часов 05 минут, в 18 часов 16 минут – входящие звонки с номера № , абонент № находился в районе действия базовой станции по адресу <адрес>, садовое общество «Тепловозник». Иные соединения с номером № не установлены;

в 16 часов 18 минут – исходящий звонок на № , абонент № находился в районе действия базовой станции по адресу <адрес>, садовое общество «Тепловозник», соединения с абонентским номером 8924-207-97-18 не установлены. Кроме того, соединения с абонентскими номерами №, № не установлены;

ответ ПАО «МТС» № от ДД.ММ.ГГГГ., выполненный на диске, содержащем текстовые файлы, с сопроводительным письмом. Согласно имеющимся данным, абонентский № зарегистрирован на имя ФИО2, абонентский № зарегистрирован на имя ФИО3, абонентский № зарегистрирован на имя ФИО4.

Диск имеет текстовые файлы с названием «21635 УД № 12001080001000603 n1 650293», согласно которым установлено, что сим-карта с абонентским номером № (ФИО4) помещена в абонентское устройство с ИМЕЙ № ,сим-карта с абонентским номером 7914-

192-40-39 (ФИО3) помещена в абонентское устройство с ИМЕЙ №, сим-карта с абонентским номером № (ФИО2) помещена в абонентский номер с ИМЕЙ №;

установлены следующие соединения ДД.ММ.ГГГГ.: в 06 часов 45 минут на № входящее смс сообщение с номера № в 11 часов 06 минут, в 11 часов 07 минут абонентский № находился в районе действия базовой станции, расположенной по адресу <адрес>, Азимут 280 градусов; в 11 часов 10 минут, в 11 часов 14 минут абонентский № находился в районе действия базовой станции <адрес> СНТ «Тепловозник», АМС ПАО «МЕГАФОН»; Азимут 75 град; в 11 часов 17 минут с абонентского номера № поступило на № смс сообщение (базовая станция не указана); в 11 часов 50 минут абонентский № находился в районе действия базовой станции, расположенной по адресу <адрес>, Азимут 280 град.; в 12 часов 03 минут зафиксированы исходящие СМС сообщения с абонентского номера № на №; в 12 часов 54 минуты – исходящий звонок на абонентский № с абонентского номера № абонент № находился в районе действия базовой станции по адресу <адрес>/стр. Б, АМС ПАО «МТС»; Азимут 153 град, абонентский № находился в районе действия базовой станции, расположенной по адресу <адрес>, СНТ «Тепловозник», АМС ПАО «МЕГАФОН»; Азимут 230 град.; в период времени с 13 часов 33 минут до 13 часов 43 минут абонентский № находился в зоне действия базовой станции по адресу <адрес>, СНТ «Тепловозник», АМС ПАО «МЕГАФОН»; Азимут 320 град;

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ. (том 2 л.д. 172),согласно которому у Черноусова Р.В., в присутствии защитника, получены следы пальцев рук и ладоней на дактилоскопическую карту;

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ. (том 2 л.д. 199), согласно которому у Коломиец В.Р., получены образцы слюны на марлевый тампон;

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ (том 2 л.д. 201), согласно которому у Коломиец В.Р., получены следы пальцев рук и ладоней на дактилоскопическую карту;

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ. (том 2 л.д. 66-73), согласно которому 3 следа пальцев рук, изъятые на 1 отрезок липкой ленты, 10.06.2020г., в ходе осмотра места происшествия в ТЦ «ЭВР» по адресу <адрес>, пригодны для идентификации личности. 12 следов пальцев рук, 5 следов ладоней рук и 1 след руки, изъятые на 15 отрезков липкой ленты, ДД.ММ.ГГГГ., в ходе осмотра автомобиля «Тойота Карина» г.р.з. №, пригодны для идентификации личности;

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (том 2 л.д. 224-232),согласно которому кровь на пластиковом пороге, изъятом в ходе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ., из автомобиля «Тойота Карина» г.р.з. №, произошла от Коломиец В.Р.;

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ. (том 2 л.д. 234-238), согласно которому, два следа пальцев рук, изъятые в ходе осмотра места происшествия ДД.ММ.ГГГГ., из автомобиля «Тойота Карина» г.р.з. № регион, оставлены указательным и средним пальцем левой руки и ладонной поверхности левой руки Коломиец В.Р.;

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ. (том 2 л.д. 240-244), согласно которому, три следа пальцев рук, изъятые в ходе осмотра места происшествия ДД.ММ.ГГГГ из автомобиля «Тойота Карина» г.р.з. № регион, оставлены большим, указательным и средним пальцами правой руки Черноусова Р.В.;

- заключением эксперта №э от ДД.ММ.ГГГГ (том 2 л.д. 219-222), согласно которому окрашенные полиэфирные волокна в коричневый цвет и окрашенные в голубой, синий цвет хлопковые волокна, обнаруженные и изъятые в ходе осмотра места происшествия ДД.ММ.ГГГГ с осколка стекла в павильоне № ТЦ «ЭВР» по адресу <адрес> и с заднего сиденья автомобиля марки «Тойота Карина» г.р.з№, сходны по морфологическим признакам с окрашенными полиэфирными волокнами в коричневый цвет и окрашенными в голубой, синий цвет хлопковыми волокнами, входящими в состав кофты и футболки (джемпера);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ. (том 3 л.д. 139-143),согласно которому в ломбарде «Доверие» по адресу <адрес> изъята копия залогового билета № от ДД.ММ.ГГГГ., копия истории работы ломбарда клиентов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ

- протоколом выемки ДД.ММ.ГГГГтом 3 л.д. 146-151), согласно которому в ломбарде «Фианит Ломбард» по адресу <адрес> корпус 2 изъята копия залогового билета «Фианит Ломбард» ДД.ММ.ГГГГ., браслет из золота 585 пробы, весом 3,55 гр. и браслет из золота 585 пробы, весом 8,25 гр.;

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ. (том №3 л.д. 159-163), согласно которому в ломбарде «585 Gold» по адресу г. <адрес> копия залогового билета № от ДД.ММ.ГГГГ ломбард ООО «Надежный ломбард»;

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (том 3 л.д. 159-163), согласно которому осмотрены- 2 браслета, выполненные из золота, а также бирка с надписью машинописным текстом: «Заёмщик: ФИО5, паспорт гражданина РФ: серия № №, оплата по залоговому билету серия ФГ №, дата займа ДД.ММ.ГГГГ сумма займа 27 300, сумма оценки 27 300. При визуальном осмотре браслеты без повреждений. Браслет № : плетение – «бисмарк», замок по типу «карабинчик», на звене замка выбито клеймо: ХЮИУ, проба: 585, длина 20,5 см. Браслет №: плетение – «бисмарк», замок по типу «карабинчик», на звене замка выбито клеймо: ФМК, проба: 585, длина 19 см.;

постановлением от ДД.ММ.ГГГГ указанные браслеты признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (том 3 л.д. 156);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ., с фототаблицей (том 3 л.д. 250-259), согласно которому осмотрены:

копия залогового билета № ООО «Ломбард «ДОВЕРИЕ-СТИЛЬ» от ДД.ММ.ГГГГ., в графе «залогодатель» указано - ФИО5, в графе «описание имущества» указано – цепь 55,5 см., 8,94 г. ЗОЛОТО 585 (р) 8,91г. (экспертно), плетение «бисмарк», в графе «Получил» указано - заемщик ФИО5, 15.08.2020г., 18:47 имеется подпись последнего; копия истории работы ломбарда с клиентом за период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. Имеется одна запись, в графе «клиент» указано – ФИО5, в описании вещи указано «цепь 55,5 см., плетение «бисмарк», золото 585», в графе дата залога указано – «ДД.ММ.ГГГГ.», в примечании указано – продано на торгах;

копия залогового билета № ООО «Надежный Ломбард» от 30.07.2020г. В графе «заемщик» указано – ФИО5, в графе «наименование и описание имущества» указано – 1. браслет б/у, О/В 12,03, Ч/В 12,03, 585 оценка 26466; 2. Браслет д/часов б/у, О/В 9,15, Ч/В 9,15, 585, оценка 20130; 3. Цепь б/у, О/В 2,90, Ч/В 2,90, 585, оценка 6380; 4. Цепь б/у, О/В 25,68, Ч/В 25,68, 585, оценка 56496;копия залогового билета «Фианит Ломбард» от ДД.ММ.ГГГГ. В графе «время залога» указано - 17:46:25; в графе «дата предоставления займа» указано - ДД.ММ.ГГГГ в графе «заемщик» указано - ФИО5; в графе «наименование и описание имущества» указано - 1.Браслет б/у (золото 585 2333х8,25/8,20 ХЮИУ 585 «бисмарк»; в графе «сумма займа» указано – 19127,00; 2.Браслет б/у (золото 585 2335х3,55/3,50 ФМК 585»; в графе «сумма займа» указано – 8173,00, в графе «общая сумма займа» указано – 27300,00;

товарная накладная № ДК3620/1 от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которой ИП ФИО7 получила от ООО «Крона» по договору подряда №м от ДД.ММ.ГГГГ., цепь 2113100 золото 585°, в графе «код» указано 55; в графе «количество (масса нетто)» указано 15,73; в графе «сумма с учетом НДС, руб., коп.» указано 2516-80;

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ.,согласно которой ИП ФИО7, приобрела у ООО «ТЦ «Атолл», 1. браслет Б17, 585° (длина 22), в графе «количество (объем)» указано 5,320, в графе «стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего» указано 13917,60; 2. цепь Ц17 585° (длина 60), в графе «количество (объем)» указано 13,280;в графе «стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего» указано 34226,41; 3. цепь Ц19 585° (длина 65), в графе «количество (объем)» указано 25,100; в графе

«стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего» указано 65663,86; 4.Цепь Ц31 585° (длина 60), в графе «количество (объем)» указано 6,120; в графе «стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего» указано 14823,19; 5. цепь Ц55/6 585° (длина 60), в графе «количество (объем)» указано 5,580; в графе «стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего» указано 13515,26;

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которой ИП ФИО7, приобрела у ООО «ТЦ «Атолл», 1. браслет Б184, 585° (длина 20), в графе «количество (объем)» указано 3,950, в графе «стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего» указано 10333,56;2. браслет Б24 585° (длина 20), в графе «количество (объем)» указано 4,230, в графе «стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего» указано 11066,06; 3. браслет 585° (длина 19), в графе «количество (объем)» указано 4,560, в графе «стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего» указано 11044,73;4. браслет Б5 585° (длина 19), в графе «количество (объем)» указано 4,190; в графе «стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего» указано 10148,56; 5. цепь Ц324/1 585° (длина 60), в графе «количество (объем)» указано 6,230, в графе «стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего» указано 16298,24, в графе «цифровой код» указано 3,11; 6. цепь Ц41 ТР 585° (длина 55), в графе «количество (объем)» указано 9,490; в графе «стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего» указано 22985,63;

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которой ИП ФИО7, приобрела у ИП ФИО28, 1. цепь «бисмарк», вес 16,95, размер 60, проба 585, стоимость 37290; 2. браслет «бисмарк», вес 3,5, размер 19, проба 585, стоимость 7700;

- счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому ИП ФИО7, приобрела у ООО «ТЦ «Атолл», цепь Ц2, 585° (длина 60), в графе «кол-во» указано 5,48, в графе «сумма» указано 12209,93;

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которой ИП ФИО7, приобрела у ООО «ТЦ «Атолл», 1. цепь Ц177, 585° (длина 55), в графе «количество (объем)» указано 8,810, в графе «стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего» указано 23047,75; 2. цепь Ц60/1 585° (длина 55), в графе «количество (объем)» указано 7,720, в графе «условное обозначение» указано 1,93*4, в графе «стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего» указано 20196,20;

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которой ИП ФИО7, приобрела у ООО «ТЦ «Атолл», цепь Ц20 585° (длина 60), в графе «количество (объем)» указано 20,840, в графе «стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего» указано 72275,17;

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которой ИП ФИО7, приобрела у ООО «ТЦ «Атолл», 1. браслет Б179, 585° (длина 17), в графе «количество (объем)» указано 2,920, в графе «стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего» указано 7291,24;2. браслет Б179/2, 585° (длина 17), в графе «количество (объем)» указано 3,370, в графе «стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего» указано 8414,89; 3. браслет Б179/2, 585° (длина 17), в графе «количество (объем)» указано 3,410, в графе «стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего» указано 8514,77;4. браслет Б18, 585° (длина 21), в графе «количество (объем)» указано 6,910, в графе «стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего» указано 17254,27; 5. браслет Б281/4, 585° (длина 18), в графе «количество (объем)» указано 3,550, в графе «стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего» указано 8864,35; 6. Цепь Ц19, 585° (длина 60), в графе «количество (объем)» указано 22,820, в графе «стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего» указано 56981,54;

- товарная № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которой ИП ФИО7. приобрела у ООО «ТЦ «Атолл», 1. цепь Ц6, 585° (длина 60), в графе «количество (объем)» указано 14,480, в графе

«стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего» указано 32262,74;

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которой ИП ФИО7, приобрела у ООО «ТЦ «Атолл», 1. цепь Ц184/1, 585° (длина 55), в графе «количество (объем)» указано 8,190, в графе «стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего» указано 25228,31; 2. Цепь Ц193, 585° (длина 55), в графе «количество (объем)» указано 9,110, в графе «стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего» указано 28062,26;

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которой ИП ФИО7, приобрела у ООО «ТЦ «Атолл», цепь Ц41, 585° (длина 60), в графе «количество (объем)» указано 9,030, в графе «стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего» указано 26118,19;

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которой ИП ФИО7, приобрела у ООО «ТЦ «Атолл», 1. браслет Б308, 585° (длина 20), в графе «количество (объем)» указано 5,360, в графе «стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего» указано 12982,40; 2. браслет Б42, 585° (длина 20), в графе «количество (объем)» указано 4,620, в графе «стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего» указано 10293,78;

- товарная накладная №№ от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которой ИП ФИО7, приобрела у ООО «ТЦ «Атолл», 1. Браслет Б102/1, 585° (длина 20), в графе «количество (объем)» указано 8,660, в графе «стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего» указано 20975,30; 2. Браслет Б301, 585° (длина 19), в графе «количество в одном месте» указано 2,15, в графе «количество (объем)» указано 8,800, в графе «стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего» указано 21314,39; 3. Браслет Б325, 585° (длина 19), в графе «количество (объем)» указано 1,310, в графе «стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего» указано 3172,94;

- товарная накладная № № от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которой ИП ФИО7, приобрела у ООО «ТЦ «Атолл», браслет Б24, 585° (длина 20), в графе «количество (объем)» указано 5,550, в графе «стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего» указано 13442,60;

- товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которой ИП ФИО7, приобрела у ООО «ЮТД Май», 1. Дв. ромб Л (60), П Цепь 585, размер 55, в графе «количество (объем)» указано 10,960, в графе «сумма с учетом НДС, руб. коп.» указано 22687,20; 2. Бисмарк Ц120 Цепь, 585, размер 55, в графе «количество (объем)» указано 28,640, в графе «сумма с учетом НДС, руб. коп.» указано 62435,20;

- расходная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которой ИП ФИО7, приобрела у ООО «ТЦ «Атолл», 1. браслет Б23, 585°, (длина 17), в графе «Количество» указано 3,14г., в графе «сумма» указано 7118,38; 2. браслет Б23/1 585° (длина 18) в графе «Количество» указано 2,82г., в графе «сумма» указано 6392,94;3. браслет Б282 585° (длина 19), в графе «Количество» указано 7,18г., в графе «сумма» указано 17569,46; 4. браслет Б277 585° (длина 19), в графе «Количество» указано 3,73г., в графе «сумма» указано 9127,31; 5. браслет Б5 585° (длина 19), в графе «Количество» указано 4,3г., в графе «сумма» указано 9748,10; 6. браслет Б7 585° (длина 23), в графе «Количество» указано 7,48г., в графе «сумма» указано 18303,56; 7. цепь Ц10 585° (длина 60), в графе «Количество» указано 24,92г., в графе «сумма» указано 54798,83; 8. Цепь Ц33 585° (длина 55), в графе «Количество» указано 9,66г., в графе «сумма» указано 21242,24;

- товарная накладная №№ от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которой ИП ФИО7, приобрела у ООО «ТЦ «Атолл», 1. НЦ-12-076ПГ (длина 60), в графе «Количество» указано 7,790г., в графе «сумма» указано 16816,31; 2. Цепь Ц39 585° (длина 65), в графе «вид упаковки» указано 6,21, в графе «Количество» указано 12,440г., в графе «сумма» указано 26614,20;

- счет-фактура №№ от ДД.ММ.ГГГГ согласно которой ИП ФИО7, приобрела у ООО «ТЦ «Атолл», цепь Ц111 585° (длина 55), в графе «Количество» указано 1,920г., в графе «сумма» указано 4240,68;

- товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которой ИП ФИО7, приобрела у ООО «Столичная ювелирная компания «Дарина», браслет № , 585 размер 17,5, в графе «Количество (масса нетто)» указано 4,220г., в графе «сумма с учетом НДС, руб. коп.» указано 9495,00;

- товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которой ИП ФИО7, приобрела у ООО «Столичная ювелирная компания «Дарина», браслет № , 585 размер 20,0, в графе «Количество (масса нетто)» указано 9,180г., в графе «сумма с учетом НДС, руб. коп.» указано 20655,00;

- счет-фактура №№ от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которой ИП ФИО7, приобрела у ООО «ТЦ «Атолл», браслет Б160/1 585° (длина 19), в графе «код вида товара» указано 2,81; в графе «Количество» указано 5,660г., в графе «сумма» указано 13088,27;

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которой ИП ФИО7, приобрела у ООО «ТЦ «Атолл», 1. браслет Б257 585° (длина 19), в графе «Количество» указано 1,620г., в графе «сумма» указано 3845,22; 2. НЦ 18-053-3 (длина 40), в графе «Количество» указано 1,930г., в графе «сумма» указано 4244,10;

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которой ИП ФИО7, приобрела у ООО «ЛексаТрейдинг» 1. Браслет 551011006, 585, в графе «Количество (объем)» указано 10,410г., в графе «стоимость товаров с налогом - всего» указано 21861,00; 2. цепь 581070702, 585, в графе «Количество (объем)» указано 20,270г., в графе «стоимость товаров с налогом - всего» указано 42567,00;

- счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которой ИП ФИО7, приобрела у ИП ФИО28, 1. Браслет «бисмарк» с накладками, в графе «Вес изделия в граммах» указано 14,32г., в графе «проба» указано 585, в графе «цена за единицу» указано 2225, в графе «стоимость работ» указано 31862; 2. Браслет «бисмарк» с накладками, в графе «Вес изделия в граммах» указано 9,54г., в графе «проба» указано 585, в графе «цена за единицу» указано 2225, в графе «стоимость работ» указано 21226,5;

- счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которой ИП ФИО7, приобрела у ИП ФИО28, 1. Браслет «бисмарк», в графе «Вес изделия в граммах» указано 2,85г., в графе «проба» указано 585, в графе «цена за единицу» указано 2200, в графе «стоимость работ» указано 6270; 2. Браслет «бисмарк», в графе «Вес изделия в граммах» указано 12,04г., в графе «проба» указано 585, в графе «цена за единицу» указано 2220, в графе «стоимость работ» указано 26488;

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которой ИП ФИО7, приобрела у ИП ФИО28, 1. Браслет «бисмарк», в графе «Вес изделия в граммах» указано 3,13г., в графе «проба» указано 585, в графе «цена за единицу» указано 2200, в графе «стоимость работ» указано 6886; 2. Браслет «бисмарк», в графе «Вес изделия в граммах» указано 3,14г., в графе «проба» указано 585, в графе «цена за единицу» указано 2220, в графе «стоимость работ» указано 6908; 3. Браслет «бисмарк», в графе «Вес изделия в граммах» указано 3,2г., в графе «проба» указано 585, в графе «цена за единицу» указано 2200, в графе «стоимость работ» указано 7040; 4. Браслет «бисмарк», в графе «Вес изделия в граммах» указано 3,41г., в графе «проба» указано 585, в графе «цена за единицу» указано 2220, в графе «стоимость работ» указано 7502;

- накладная № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которой ИП ФИО7, приобрела у ООО «Торговый дом «Серсея», браслет №, в графе «количество (масса нетто)» указано 2,13г., в графе «цена за единицу товара» указано 141,67, в графе «сумма руб., коп.» указано 362,10;

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которой ИП ФИО7, приобрела у ИП ФИО28, 1. Браслет «бисмарк», в графе «Вес изделия в граммах» указано 8,93г., в графе

«проба» указано 585, в графе «цена за единицу» указано 2350, в графе «стоимость работ» указано 20985,5; 2. Браслет «бисмарк», в графе «Вес изделия в граммах» указано 8,26г., в графе «проба» указано 585, в графе «цена за единицу» указано 2350, в графе «стоимость работ» указано 19411; 3. Браслет «бисмарк», в графе «Вес изделия в граммах» указано 2,98г., в графе «проба» указано 585, в графе «цена за единицу» указано 2350, в графе «стоимость работ» указано 7003;

- товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которого ИП ФИО7, приобрела у ООО «Торговый дом «Серсея», 1. Цепь №, золото 585, в графе «Вес» указано 3,93г., в графе «вес с потерями» указано 3,99, в графе «цена» указано 170, в графе «НДС» указано 11,35, в графе «сумма» указано 668,10; 2. Цепь №, золото 585, в графе «Вес» указано 2,07г., в графе «вес с потерями» указано 2,10г., в графе «цена» указано 170, в графе «НДС» указано 58,65, в графе «сумма» указано 351,90;

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которой ИП ФИО7, приобрела у ИП ФИО28, 1. цепь «бисмарк», в графе «Вес изделия в граммах» указано 12,5г., в графе «проба» указано 585, в графе «цена за единицу» указано 2350, в графе «стоимость работ» указано 29375; 2. Браслет «бисмарк», в графе «Вес изделия в граммах» указано 5,05г., в графе «проба» указано 585, в графе «цена за единицу» указано 2350, в графе «стоимость работ» указано 11867,5;

- документ на товар № от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которой ИП ФИО7, приобрела цепь Ц178, 585, в графе «стоимость товаров с налогом - всего» указано 17579,60;

постановлением от ДД.ММ.ГГГГ., вышеуказанные осмотренные документы, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве иных документов (том 3 л.д. 260-261);

- протоколом осмотра документов от 03.10.2020г., с фототаблицей (том 3 л.д. 51-53), согласно которому осмотрена копия договора № аренды площади в Торговом Центре по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра установлено, что ИП ФИО6, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, ИП ФИО7, именуемый в дальнейшем «Арендатор», заключили договор о передаче во временное пользование части нежилого помещения площадью 3586,6 кв.м, в виде помещений № порядковый номер № в Торговом зале № площадью 48 кв.м, на первом этаже четырехэтажного Торгового центра, расположенного по адресу <адрес>; постановлением от ДД.ММ.ГГГГ., вышеуказанный договор признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве иного документа (том 3 л.д. 54).

Давая оценку показаниям потерпевшей ФИО7, свидетелей Свидетель №2, Свидетель № 3, Свидетель № 4, ФИО26, данных ими в судебном заседании, а также показаниям потерпевшей ФИО7, свидетелей Свидетель №5, Свидетель №1, ФИО5, данных ими как в ходе судебного следствия, так и ходе предварительного следствия, оглашенных и подтвержденных последними в судебном заседании, положенных в основу обвинительного приговора, суд считает их достоверными, подробными, последовательными, согласующимися между собой и с другими доказательствами, исследованными в ходе судебного разбирательства, оснований для оговора подсудимых Коломиец В.Р., Черноусова Р.В., со стороны указанных выше свидетелей, потерпевшей, судом не установлено.

Так, потерпевшая ФИО7, непосредственно присутствовала на месте преступления, во время его совершения, видела Коломиец В.Р., и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, после того, как вышла из подсобного помещения, пыталась пресечь их незаконные действия криком. При этом, потерпевшая ФИО7, также указала, что лицо, которое разбивало витрину, видел ее, в судебном заседании установлено, что подсудимый Коломиец В.Р. разбил витрину в которой находились золотые изделия.

Свидетель Свидетель №5, видел Коломиец В.Р., и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, непосредственно после совершения преступления, покидающими место совершение преступления, уверено описал предметы одежды, находящиеся на последних, проследовал за ними до автомобиля Черноусова Р.В., индивидуальные признаки которого также описал уверено. При этом, подсудимые Коломиец

В.Р. и Черноусов Р.В., видели свидетеля Свидетель №5, как он непосредственно наблюдал за их действиями.

Свидетель ФИО5, подробно и точно указал ломбарды, в которых сдавал похищенные подсудимыми, золотые изделия.

Перед началом допроса, потерпевшей, свидетелям были разъяснены положения ст. 307 УК РФ, предусматривающие ответственность за дачу заведомо ложных показаний, по окончанию допросов, были составлены протоколы, которые были лично прочитаны свидетелями, замечаний и дополнений не поступило, о чем в протоколе имеются соответствующие отметки, а также подписи свидетелей Свидетель № 5, Свидетель № 1, ФИО5, потерпевшей ФИО7

При оглашении в судебном заседании показаний вышеуказанных свидетелей, потерпевшей, суд удостоверился в соблюдении норм уголовно-процессуального законодательства, при их допросе на предварительном следствии. В связи с вышеизложенным, давая оценку показаниям данным на предварительном следствии указанных свидетелей, потерпевшей, в силу ст. ст. 17, 88 УПК РФ, у суда не имеется оснований для признания их недостоверными.

Согласно п.3,5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002г. №29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» (с последующими дополнениями, изменениями), открытым хищением чужого имущества, предусмотренным статьей 161 УК РФ (грабеж), является такое хищение, которое совершается в присутствии собственника или иного владельца имущества либо на виду у посторонних, когда лицо, совершающее это преступление, осознает, что присутствующие при этом лица понимают противоправный характер его действий независимо от того, принимали ли они меры к пресечению этих действий или нет. Если в ходе совершения кражи действия виновного обнаруживаются собственником или иным владельцем имущества либо другими лицами, однако виновный, сознавая это, продолжает совершать незаконное изъятие имущества или его удержание, содеянное следует квалифицировать как грабеж.

Суд не может принять во внимание доводы подсудимого Коломиец В.Р. и его защитника о том, что действия Коломиец В.Р., носили тайный характер, в связи с чем, должны быть переквалифицированы на п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ, поскольку они опровергаются совокупностью указанных выше доказательств, в том числе видеозаписи, момента хищения имущества из магазина, которым судом дана надлежащая оценка.

Указанные доводы, в том числе, опровергаются показаниями подсудимого Коломиец В.Р., данными им в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании и принятыми судом, в качестве доказательства, из которых следует, что когда они складывали золотые изделия в рюкзак, он увидел, что из служебного помещения к ним в торговый зал вышла женщина, стала что-то кричать и он понял, что их действия стали открытыми для окружающих. Пока они убегали с места совершения преступления, он видел, что за ними едет автомобиль, преследуя их, к тому моменту, когда они подбежали в машине, в которой их ожидал Черноусов Р.В., автомобиль их догнал, мужчина вышел из машины, побежал за нами, он смотрел в их сторону, они оба обернулись. Он понимал, что окружающие поняли, что совершено нападение на магазин, и они похитили имущество.

Также, совершение Коломиец В.Р., открытого хищения имущества ИП ФИО7, подтверждается показаниями самой потерпевшей ФИО7, показаниями свидетеля Свидетель №5, которым судом дана соответствующая оценка.

Изменение показаний в ходе судебного следствия, частичный отказ от показаний, данных в ходе предварительного следствия со стороны Коломиец В.Р., суд расценивает как способ защиты, не запрещенный уголовным законом.

Все доказательства, исследованные в судебном заседании, положенные в основу обвинительного приговора в отношении подсудимых, признаются судом относимыми, допустимыми, полученными в установленном уголовно-процессуальным законом порядке,

достоверность которых не вызывает сомнений у суда и в своей совокупности – достаточными для разрешения данного уголовного дела.

Изложенное, достоверно свидетельствует о том, что совокупностью приведенных выше доказательств вина Коломиец В.Р., в инкриминируемом ему деянии, вина Черноусова Р.В., в инкриминируемом ему деянии, установлена в судебном заседании исследованными судом доказательствами.

Сторонами, в том числе подсудимыми, и их защитниками, не оспорена правильность выводов судебных экспертиз, проведенных по уголовному делу. У суда также отсутствуют основания ставить под сомнение правильность приведенных в приговоре заключений экспертов, поскольку исследования проведены экспертами, обладающими специальными познаниями, с соблюдением требований уголовно-процессуального закона.

Суд квалифицирует действия подсудимого Коломиец В.Р. по п. «б» ч.3 ст. 161 УК РФ –грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Квалифицирующие признаки «совершенный группой лиц по предварительному сговору»и «в особо крупном размере», нашли свое подтверждение в ходе судебного следствия, и подтверждаются совокупностью исследованных судом доказательств.

Предварительный сговор соучастников преступления до начала действий, непосредственно направленных на совершение хищения имущества ИП ФИО7, подтверждается показаниями подсудимых Коломиец В.Р., Черноусова Р.В., согласно которым, между Коломиец В.Р., лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также Черноусовым В.Р., состоялась договоренность о распределении ролей в целях осуществления преступного умысла. Коломиец В.Р., в целях совершения хищения, заранее было приискано орудие преступления – гаечный ключ, а также рюкзак, в который было в последующем, помещено похищенное имущество.

Коломиец В.Р. и лицом, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, до совершения хищения, были приисканы средства маскировки – рабочая одежда и медицинские маски. Непосредственно во время совершения преступления, Коломиец В.Р., действовал согласно отведенной ему роли, и используя заранее приисканный гаечный ключ, разбил витрину, из которой похищал имущество, принадлежащее ИП ФИО7, совместно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Согласно примечанию 4 ст. 158 УК РФ, особо крупным размером признается стоимость имущества, превышающая один миллион рублей.

В судебном заседании установлено, что в результате совершенного преступления, ИП ФИО7 был причинен ущерб на общую сумму 2 849441 (два миллиона восемьсот сорок девять тысяч четыреста сорок один рубль) 54 копейки, что подтверждается совокупностью исследованных судом доказательствам.

Суд квалифицирует действия подсудимого Черноусова Р.В., по ч.5 ст. 33, п. «б» ч.3 ст. 161 УК РФ – пособничество в совершении грабежа, то есть пособничество в открытом хищении чужого имущества, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Так, согласно абз.2 п. 10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002г. № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» (с последующими изменениями и дополнениями), действия лица, непосредственно не участвовавшего в хищении чужого имущества, но содействовавшего совершению этого преступления - советами, указаниями либо заранее обещавшего скрыть следы преступления, устранить препятствия, не связанные с оказанием помощи непосредственным исполнителям преступления, сбыть похищенное и т.п., надлежит квалифицировать как соучастие в содеянном в форме пособничества со ссылкой на часть пятую статьи 33 УК РФ.

Судом установлено, что подсудимый Черноусов Р.В., непосредственно не участвовал в совершении открытого хищения имущества, принадлежащего ИП ФИО7, но содействовал совершению данного преступления, путем транспортировки Коломиец В.Р. и лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, к месту совершения преступления, а также обеспечивал им возможность скрыться с места совершения преступления, управляя автомобилем «Тойота Карина» г.р.з. №.

Квалифицирующие признаки «совершенный группой лиц по предварительному сговору» и «в особо крупном размере», нашли свое подтверждение в ходе судебного следствия, подтверждаются совокупностью исследованных судом доказательств.

Предварительный сговор соучастников преступления до начала действий, непосредственно направленных на совершение хищения имущества ИП ФИО7, подтверждается показаниями подсудимых Коломиец В.Р., Черноусова Р.В., в том числе, относительно распределения ролей в целях осуществления единого преступного умысла. Согласно примечанию 4 ст. 158 УК РФ, особо крупным размером признается стоимость имущества, превышающая один миллион рублей.

В судебном заседании установлено, что в результате совершенного преступления, ИП ФИО7 был причинен ущерб на общую сумму 2 849441 (два миллиона восемьсот сорок девять тысяч четыреста сорок один рубль) 54 копейки, что подтверждается совокупностью исследованных судом доказательствам.

Учитывая поведение подсудимых в судебном заседании, где они активно участвовали в исследовании доказательств, осознанно придерживались занятой линии защиты, у суда не имеется оснований сомневаться в психической полноценности Коломиец В.Р. и Черноусова Р.В., их способности правильно осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, в связи с чем, суд признает их вменяемым в отношении инкриминируемого каждому из них деяния.

При назначении вида и размера наказания суд учитывает данные о личности подсудимых.

Коломиец В.Р., характеризуется по месту жительства положительно, по месту по месту содержания под стражей – удовлетворительно, по месту работы – положительно, на учете у психиатра и нарколога не состоит, ранее не судим, а также характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, его роль в совершенном преступлении группой лиц по предварительному сговору, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи.

Черноусов Р.В., характеризуется по месту жительства удовлетворительно, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, ранее не судим, а также характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, его роль в преступлении, совершенном группой лиц по предварительному сговору, степень фактического участия в его совершении, значение этого участия для достижения цели преступления, его влияние на характер и размер причиненного вреда, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому Коломиец В.Р., суд признает в соответствии со ст. 61 УК РФ– частичное признание своей вины, раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступлений, частичное возмещение ущерба потерпевшей, путем возврата похищенного имущества, изъятого в ходе предварительного следствия, которое было обнаружено и изъято в том числе по данным сообщенным Коломиец В.Р. органу предварительного расследования, принесение извинений потерпевшей, наличие на иждивении малолетнего ребенка, с заболеванием сердца, положительные характеристики.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого Коломиец В.Р., судом, не установлено.

Обстоятельствами, смягчающими наказания подсудимому Черноусову Р.В., суд признает в соответствии со ст. 61 УК РФ - частичное признание своей вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, принесение извинений потерпевшей, частичное возмещение ущерба потерпевшей, путем возврата похищенного имущества, изъятого в ходе предварительного следствия.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому Черноусова Р.В.,судом, не установлено.

С учетом всех обстоятельств по делу, личности подсудимого Коломиец В.Р. и характеризующих данных, отношения подсудимого к содеянному, совокупности смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, суд приходит к выводу, что достижение целей уголовного наказания, предусмотренных ст. 43 УК РФ – восстановление социальной справедливости, исправление осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений может быть достигнуто только в условиях изоляции Коломиец В.Р. от общества, и наказание ему должно быть назначено в виде лишения свободы с учетом положений ч. 1ст. 62 УК РФ.

Суд считает возможным признать исключительными обстоятельствами, всю совокупность установленных смягчающих наказание Коломиец В.Р., обстоятельств, а также с учетом мотивов преступления, ролью виновного, его поведения после совершения преступления, активное содействие правоохранительным органам в установление местонахождения части похищенного имущества, которые по мнению суда существенно уменьшают степень общественной опасности совершенного преступления, являются исключительными, в связи с чем, суд приходит к убеждению о возможности применения положений ст. 64 УК РФ, и назначении Коломиец В.Р., наказания ниже низшего предела, установленного санкцией ч.3 ст. 161 УК РФ.

Исходя из способа совершения преступления, степени реализации преступных намерений, роли подсудимого в совершении преступлении, вида умысла мотива, цели совершения деяния, характера и размера наступивших последствий, смягчающих наказание обстоятельств, отсутствия отягчающих обстоятельств, а также другие фактические обстоятельства совершенного преступления, влияющие на степень его общественной опасности, суд приходит к выводу о наличии оснований для применения положений части 6 статьи 15 УК РФ и изменения категории преступления, совершенного Коломиец В.Р. на менее тяжкую, то есть на категорию преступлений – тяжких.

Оснований для применения к Коломиец В.Р., положений ст. ст. 73, 53.1 УК РФ не имеется, учитывая обстоятельства, характер и степень общественной опасности совершенного преступления. Дополнительные виды наказания Коломиец В.Р., суд считает возможным не назначать подсудимому, поскольку его исправление может быть достигнуто и при реальном отбытии основного наказания. Оснований для постановления приговора без назначения наказания или освобождения от назначения наказания в отношении Коломиец В.Р., не имеется. В соответствии с п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ с учетом изменения категории преступления, на тяжкое преступление, отбывать наказание в виде лишение свободы Коломиец В.Р., надлежит в исправительной колонии общего режима.

При назначении наказания Черноусову Р.В., суд учитывает, данные о личности подсудимого, отношение подсудимого к содеянному, совокупность смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих обстоятельств, степень фактического участия в его совершении, значение этого участия для достижения цели преступления, его влияние на характер и размер причиненного вреда, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, суд приходит к выводу, что достижение целей уголовного наказания, предусмотренных ст. 43 УК РФ – восстановление социальной справедливости, исправление осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений, наказание ему должно быть назначено в виде лишения свободы, с учетом положений ч. 1 ст. 62 УК РФ, ч.1 ст. 67 УК РФ.

Суд считает возможным признать исключительными обстоятельствами, всю совокупность установленных смягчающих наказание Черноусова Р.В., обстоятельств, а также с учетом мотивов преступления, ролью виновного, его поведения после совершения преступления, которые по мнению суда существенно уменьшают степень общественной опасности совершенного преступления, являются исключительными, в связи с чем, суд приходит к убеждению о возможности применения положений ст. 64 УК РФ, и назначении Черноусову Р.В., наказания ниже низшего предела, установленного санкцией ч.3 ст. 161 УК РФ.

Исходя из способа совершения преступления, степени реализации преступных намерений, роли подсудимого Черноусова Р.В. в совершенном преступлении, вида умысла мотива, цели совершения деяния, характера и размера наступивших последствий, смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих обстоятельств, а также другие фактические обстоятельства преступления, влияющие на степень его общественной опасности, суд приходит к выводу о наличии оснований для применения положений части 6 статьи 15УК РФ и изменения категории преступления, совершенного Черноусовым Р.В. на менее тяжкую, то есть на категорию преступлений – тяжких.

Учитывая вышеуказанные смягчающие обстоятельства, отсутствие отягчающих обстоятельств, совершение Черноусовым Р.В. преступления впервые, его роль в групповом преступлении, а также учитывая, что последний имеет постоянное место жительства, характеризуется в целом удовлетворительно, суд приходит к выводу, что исправление подсудимого Черноусова Р.В. возможным и без реального отбывания наказания в виде лишения свободы, то есть с применением положений ст. 73 УК РФ.

Дополнительные виды наказания Черноусову Р.В., суд считает возможным не назначать подсудимому, поскольку его исправление может быть достигнуто и при отбытии основного наказания. Оснований для постановления приговора без назначения наказания или освобождения от назначения наказания в отношении Черноусова Р.В., не имеется. Приговор Индустриального районного суда г. Хабаровска от ДД.ММ.ГГГГ., в отношении Черноусова Р.В., надлежит исполнять самостоятельно.

Разрешая гражданский иск, потерпевшей ФИО7, о возмещении материального ущерба в сумме 2 565861 рублей, и морального ущерба в сумме 2 000000 рублей, суд приходит к следующим выводам.

В соответствии со ст. 1064 ГК РФ вред, причинённый личности или имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объёме лицом, причинившим вред.

Статья 15 ГК РФ предоставляет право лицу, имущественные интересы которого нарушены, в том числе совершением преступления, в рамках искового производства требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

В ходе рассмотрения уголовного дела, судом установлено, что материальный ущерб потерпевшей был причинен совместными действиями - подсудимых Коломиец В.Р.и Черноусовым Р.В., размер ущерба составил – 2 849441 (два миллиона восемьсот сорок девять тысяч четыреста сорок один рубль) 54 копейки.

В ходе предварительного следствия, потерпевшей ФИО7, был возвращен золотой браслет весом 3,14гр. (том 2 л.д. 127).

К уголовному делу в качестве вещественных доказательств, приобщены: золотой браслет весом 3,55гр., стоимостью 8864 рубля 35 копеек, золотой браслет весом 8,25гр., стоимостью 36757 рублей, а также лом золотых изделий весом 61,23гр., стоимость которого была определена потерпевшей ФИО7 по состоянию на 10.06.2020г., из сведений, содержащихся в общем доступе в сети «Интернет», и составила 3770 рублей 05 копеек за 1гр. золота по курсу Центрального банка РФ.

В связи с чем, гражданским истцом ФИО7 сумма иска была рассчитана следующим образом: 2 849441 рублей 54 копейки, общая стоимость похищенных золотых изделий, 283 579 рублей 89 копеек – стоимость изъятых золотых украшений, и лома, таким образом, сумма невозмещенного материального ущерба составила - 2565861 рублей 65 копеек.

Рассматривая доводы подсудимого Коломиец В.Р. и его защитника о том, что в материалах дела имеются подтверждающие наличие соответствующего похищенного товара в магазине и размер заявленного ущерба на общую сумму 1 408130 рублей 52 копейки, который явно не соответствует заявленному потерпевшей иску, суд приходит к следующему.

В ходе рассмотрения уголовного дела, судом достоверно установлена сумма причиненного потерпевшей ущерба в размере - 2 849441 рублей 54 копейки, исходя из исследованных судом и признанных допустимыми доказательств, а именно иных документов, приобщенных к уголовному делу постановлением от 15.11.2020г. (том3 л.д. 260-261), также в ходе судебного заседания исследован акт списания товаров № от ДД.ММ.ГГГГ., учтены показания потерпевшей ФИО7, свидетелей ФИО29, Свидетель №1, а также исследованы приобщенные к уголовному делу вещественные доказательства (том 2 л.д. 125, 126, том 3 л.д. 34, 156), которыми в полном объеме подтверждается вышеуказанная сумма ущерба.

Вопреки доводам подсудимого Коломиец В.Р. и его защитника, потерпевшей ФИО7, с момента возбуждения уголовного дела, последовательно заявлялось, одинаковое количество похищенных украшений – 113шт., с общим весом 921,31гр., с неизменным указанием их наименований и характеристик, согласно проведенной ревизии.

В ходе расследования уголовного дела, потерпевшей ФИО7, были предоставленные имеющиеся документы, на часть похищенного имущества, расчет оставшейся части имущества, на которые документы не сохранились, и не были предоставлены, был произведен расчет стоимости в соответствии с законом. Более того, часть изъятого и приобщенного к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств имущества ИП ФИО7, относится к тому имуществу, на которое документы предоставлены потерпевшей не были, ввиду того, что они не сохранились.

Так, на цепь из золота 585 пробы, весом 25,69гр., и цепь из золота, весом 8,94гр., потерпевшей ФИО7, не было предоставлено соответствующих документов, однако, данные золотые изделия были изъяты, признаны и приобщены к материалам уголовного дела, в качестве вещественных доказательств, стоимость данных изделий из расчета иска потерпевшей была исключена. Данные обстоятельства также подтверждают обоснованность установленного ущерба, причиненного ИП ФИО7

В соответствии со ст. 1080 ГК РФ лица, совместно причинившие вред, отвечают перед потерпевшим солидарно.

Учитывая изложенное, суд полагает, что исковые требования ФИО7, в части возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, подлежат удовлетворению в полном объеме в сумме 2 565861 (два миллиона пятьсот шестьдесят пять тысяч восемьсот шестьдесят один) рублей 65 копеек, указанная сумма подлежит взысканию солидарно с подсудимых, как с лиц, совместно причинивших вред, поскольку действия каждого из них привели к причинению указанного выше материального ущерба.

При рассмотрении требований потерпевшей ФИО7, о взыскании с Коломиец В.Р. и Черноусова Р.В., компенсации морального вреда, суд приходит к следующим выводам.

В силу ст. 151 ГК РФ, если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда.

Согласно п. 13, 21 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2020г.№ 23 «О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу», по смыслу положений пункта 1 статьи 151 ГК РФ гражданский иск о компенсации морального вреда (физических или нравственных страданий) может быть предъявлен по уголовному делу, когда такой вред причинен потерпевшему преступными действиями, нарушающими его личные неимущественные права.

Исходя из положений части 1 статьи 44 УПК РФ и статей 151, 1099 ГК РФ в их взаимосвязи гражданский иск о компенсации морального вреда подлежит рассмотрению судом и в случаях, когда в результате преступления, посягающего на чужое имущество или другие материальные блага, вред причиняется также личным неимущественным правам либо принадлежащим потерпевшему нематериальным благам. Гражданский истец обосновывает перед судом свои требования о размере компенсации причиненного преступлением морального вреда.

В ходе рассмотрения гражданского иска в части компенсации морального вреда, установлено, что требования о возмещении морального вреда, заявлены ФИО7, в связи с причинением ей материального ущерба, то есть носят имущественный характер, не нарушают ее личные неимущественные права и нематериальные блага, в связи с чем, законом не предусмотрено возмещение морального вреда по данной категории преступлений.

Потерпевшей ФИО7, суду не предоставлено доказательств, причинения ей физических и нравственных страданий, в результате хищения подсудимыми у нее имущества, в связи с чем, ее исковые требования в части компенсации морального вреда, удовлетворению не подлежат.

Судьбу вещественных доказательств, следует разрешить в соответствии со ст. 81 УПК РФ.Суд считает возможным судебные издержки с подсудимых Коломиец В.Р. и Черноусова Р.В., не взыскивать, с учетом их материального положения, на основании ч.6 ст. 132 УПК РФ, поскольку это может существенно отразиться на материальном положении лиц, которые находятся на их иждивении.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 303-304, 307-309УПК РФ, суд,

Приговорил:

Признать Коломиец Владислава Романовича виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.3 ст. 161 УК РФ, и назначить ему наказание, с применением ст. 64 УК РФ, в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года.

На основании положений части 6 статьи 15 УК РФ изменить категорию преступления, совершенного Коломиец В.Р. на менее тяжкую, то есть на категорию -тяжких преступлений.

Наказание в виде лишения свободы Коломиец В.Р. отбывать в исправительной колонии общего режима. Срок отбытия наказания исчислять с даты вступления приговора в законную силу. Меру пресечения Коломиец В.Р. в виде заключения под стражей оставить прежней до вступления приговора в законную силу, после чего, отменить.

На основании п. «б» ч.3.1 ст. 72 УК РФ, время содержания Коломиец В.Р. под стражей в период с 27.08.2020г. и до вступления приговора в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Признать Черноусова Руслана Валентиновича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 33, п. «б» ч.3 ст. 161 УК РФ, и назначить ему наказание с применением ст. 64 УК РФ, в виде лишения свободы на срок3 (три) года 6 (шесть) месяцев.

На основании положений части 6 статьи 15 УК РФ изменить категорию преступления, совершенного Черноусовым Р.В. на менее тяжкую, то есть на категорию - тяжких преступлений.

На основании ст. 73 УК РФ, назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком 3 (три) года. Возложить на Черноусова Р.В., следующие обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль, за поведением условно осужденного, куда встать на учет и являться на регистрацию один раз в месяц в строго установленные дни, ежемесячно предоставлять в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль, за поведением условно осужденного, сведения о возмещения ущерба потерпевшей ФИО7

Меру пресечения Черноусову Р.В. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении сохранить до вступления приговора в законную силу, после чего, отменить.

Приговор Индустриального районного суда г. Хабаровска от ДД.ММ.ГГГГ., в отношении Черноусова Р.В., исполнять самостоятельно.

Исковые требования Индивидуального предпринимателя Потерпевший № 1 о возмещении материального ущерба и морального ущерба – удовлетворить частично.

Взыскать с Коломиец Владислава Романовича, Черноусова Руслана Валентиновича в солидарном порядке в пользу индивидуального предпринимателя Потерпевший №1 в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением денежные средства в сумме - 2 565861 (два миллиона пятьсот шестьдесят пять тысяч восемьсот шестьдесят один) рублей 65 копеек. В удовлетворении остальной части иска ИП ФИО7 – отказать.

Вещественные доказательства по делу: золотой браслет весом 3,14гр., считать возвращенным ИП ФИО7, как законному владельцу; золотой браслет весом 3,55гр., стоимостью 8864 рубля 35 копеек, золотой браслет весом 8,25 гр., стоимостью 36757 рублей, лом золотых изделий весом 61,23 гр., планшет для ювелирных изделий - по вступлению приговора в законную силу возвратить ИП ФИО7, как законному владельцу; два диска с видеозаписями от ДД.ММ.ГГГГ., микроволокна, следы пальцев рук, хранить в материалах уголовного дела;телефон «Хонор» ИМЕЙ №, №, с сим-картой с абонентским номером 8914-410-20-55, телефон «Самсунг», ИМЕЙ №, №, с сим-картой с абонентским номером №, № – по вступлению приговора в законную силу возвратить Черноусову Р.В., как законному владельцу; кофту, футболку, толстовку – по вступлению приговора в законную силу возвратить Коломиец Р.В., как законному владельцу; гаечный ключ, пластиковый порог – по вступлению приговора в законную силу – уничтожить. Иные документы – хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Хабаровский краевой суд в течение 10 суток со дня постановления приговора, а осужденным, содержащимся под стражей - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора, через Индустриальный районный суд г. Хабаровска.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденные вправе ходатайствовать о своем участии при рассмотрении дела в суде апелляционной инстанции, о чем должно быть заявлено ходатайство и об этом указано в их апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.

Судья: Л.Н. Лейман

Назад к списку

О проекте | Переход на старый сайт

© Павел Нетупский ООО «ПИК-пресс».